



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण
EXTRAORDINARY
சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 6 मार्च, 2000/1922 सका

New Delhi, Monday, 6th March 2000/1922 Saka

புது தில்லி, திங்கட்கிழமை, 6 மார்ச் 2000/1922 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs
(Legislative Department)
New Delhi

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம்
(சட்டமியற்றுத் துறை),
புது தில்லி

The Translation in Tamil of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882). The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 (8 of 1939) The Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976), The Companies (Donations to National Funds) Act, 1951 (54 of 1951), The Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), The Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), are hereby published under the Authoritative Texts thereof in Tamil under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

சொத்து உரிமை மாற்றச் சட்டம், 1882 (4/1882), முஸ்லீம் மண உறவு தீர்த்தல் சட்டம், 1939 (8/1939), அயல்நாட்டு நன்கொடை (ஒழுங்குமுறைப் படுத்துதல்) சட்டம், 1976 (49/1976), நிறுமங்கள் (தேசிய நிதியங்களுக்கு நன்கொடைகள் கொடுத்தல்) சட்டம், 1951 (54/1951), மாற்று முறையாவணங்கள் சட்டம், 1881 (26/1881), நிறுமச் செயலாளர்கள் சட்டம், 1980 (56/1980) ஆகியவற்றின் தமிழ்மொழி பெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கறு 'அ' வின் படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் எனக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price: Rs.111.00]

நிறுமச் செயலாளர்கள் சட்டம், 1980

(சட்ட எண் 56/1980)

[1980, டிசம்பர் 10]

நிறுமச் செயலாளர்கள் விழைதொழிலை ஒழுங்குறுத்துவதற்கு மற்றும் மேம்படுத்துவதற்கு வகைசெய்வதற்கானதொரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் முப்பத்தோறாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகுக:—

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

குறுந்தலைப்பு,
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

1. (1) இந்தச் சட்டம், நிறுமச் செயலாளர்கள் சட்டம், 1980 என்று வழங்கப்பெறும்.

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.

(3) இது மைய அரசாங்கம் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறிக்கலாகும் தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

பொருள்
வரையறைகள்
மற்றும்
பொருள்கோள்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,—

(அ) “உடனுழைப்பவர்” என்பது, நிறுவனத்தின் உடனுழைக்கும் உறுப்பினர் ஒருவர் என்று பொருள்படும்;

(ஆ) “நிறுமங்கள் சட்டம்” என்பது, நிறுமங்கள் சட்டம், 1956 என்று பொருள்படும்;

(இ) “நிறுமச் செயலாளர்” என்பது, நிறுவனத்தின் உறுப்பினராகவுள்ள ஒரு நபர் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “மன்றம்” என்பது, பிரிவு 9இன்படி அமைக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் மன்றம் என்று பொருள்படும்;

(உ) “கலைக்கப்பட்ட நிறுமம்” என்பது, நிறுமங்கள் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்பட்ட இந்திய நிறுமச் செயலாளர்கள் நிறுவனம் என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “உடனொத்தவர்” என்பது, கழகத்தின் உடனொத்த உறுப்பினர் என்று பொருள்படும்;

(எ) “நிறுவனம்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய நிறுமச் செயலாளர்கள் நிறுவனம் என்று பொருள்படும்;

(ஏ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “தலைவர்” என்பது, மன்றத்தின் தலைவர் என்று பொருள்படும்;

(ஒ) “பதிவேடு” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி பேணப்படும் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவேடு என்று பொருள்படும்;

(ஓ) “துணைத் தலைவர்” என்பது, மன்றத்தின் துணைத் தலைவர் என்று பொருள்படும்;

(ஔ) “ஆண்டு” என்பது, ஆண்டு எதிலும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் நாளன்று தொடங்கி அடுத்துவரும் ஆண்டின் மார்ச்சு மாதம் 31 ஆம் நாளன்று முடிவடைகிற காலஅளவு என்று பொருள்படும்;

1. 1-1-1981 அன்று செல்திறம் பெற்றது, 27-12-1980 இந்திய அரசிதழின் சிறப்புரை பகுதி II, பிரிவு 3(ii) பக்கம் 2001ஐப் பார்க்க.

(க) இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டு மற்றும் பொருள் வரையறை செய்யப்படாத, ஆனால், நிறுமங்கள் சட்டத்தில் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள சொற்களும் சொற்றொடர்களும் அந்தச் சட்டத்தில் அவற்றுக்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட பொருள்களை முறையே உடையனவாகும்.

(2) இந்தச் சட்டத்தில் பிறவாறு வகைசெய்யப்பட்டிருந்தால் தவிர, நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் ஒருவர், தனியாகவோ அல்லது தொழிலாற்றுகிற ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவன உறுப்பினர்களுடன் கூட்டாகவோ அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் ஏற்பளிக்கப்பட்ட பிற விழைதொழில்களைப் புரிகிற உறுப்பினர்களுடன் கூட்டாகவோ, அவர், பெறப்பட்ட அல்லது பெறவிருக்கும் பணியுதியத்தைக் கருத்திற் கொண்டு,—

(அ) நிறுமம் எதற்கும் அல்லது அதன் தொடர்பாக நிறுமச் செயலாளர்கள் விழைதொழிலில் தாமே ஈடுபடுகிறபோது, அல்லது

(ஆ) நிறுமங்களை மேம்படுத்துதல், அமைத்தல், கட்டுருமமாகப் பதிவு செய்தல், ஒருங்கிணைத்தல், மீண்டும் அமைத்தல், மறு அமைப்பு செய்தல் அல்லது கலைத்தல் தொடர்பான பணிகளை நிறைவேற்ற முனைகிறபோது அல்லது நிறைவேற்றுகிறபோது, அல்லது

(இ) (i) ஒரு நிறுமத்தால் அல்லது அதன் பொருட்டு (படிவங்கள், விண்ணப்பங்கள் மற்றும் விவர அறிக்கைகள் உள்ளடங்கலான) ஆவணங்கள் எதையும் தாக்கல் செய்தல், பதிவு செய்தல், முன்னிடுதல், சான்றொப்பமிடுதல், அல்லது உண்மையென உறுதிமொழியளித்தல் பொறுத்து நிறுமம் ஒன்றின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட சார்பாற்றுநரால்,

(ii) ஒரு பங்குமாற்று முகவரால்,

(iii) ஒரு (பங்கு) வழங்கு இல்லத்தால்,

(iv) ஒரு பங்கு மற்றும் மூலதனப்பங்கு தரகரால்,

(v) ஒரு செயலகத் தணிக்கையாளரால் அல்லது கலந்தாய்வாளரால்,

(vi) மூலதனப் பங்கு வழங்குதல்கள் (கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1947, தொழில்கள் (மேம்பாட்டு மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல்) சட்டம், 1951, நிறுமங்கள் சட்டம், 1956, காப்புறுதிகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் (ஒழுங்குறுத்துதல்) சட்டம், 1956, ஆகியவற்றின் ஏற்பளிக்கப்பட்ட பங்கு மாற்றத்தால் செய்யப்பட்ட விதிகள் அல்லது துணை விதிகள் எவற்றின்கீழும், ஒரு தனியுரிமைகள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் வாணிகப் பழக்கங்கள் சட்டம், 1969, அயல்நாட்டு நாணயமாற்று ஒழுங்குறுத்தல் சட்டம், 1973, அல்லது அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற ஏதேனும் சட்டத்தின்கீழும் வருகிற சட்டப்படியான அல்லது நடைமுறைப் பொருட்பாடு உள்ளடங்கலாக மேலாண்மை செய்வதில் ஒரு நிறுமத்தின் அறிவுரையாளரால்,

(vii) நிறுமம் ஒன்றின் சார்பாக அல்லது நிறுமத்தின் நோக்கங்களுக்காகச் சான்றிதழ் வழங்குவதன் மூலம்,

நிறைவேற்றப்படலாகும் அத்தகைய பணிகளை நிறைவேற்ற முனைகிறபோது அல்லது நிறைவேற்றுகிறபோது; அல்லது

(ஈ) ஒரு நிறுமச் செயலாளராகத் தாம் தொழிலாற்றுவதாகப் பொது மக்களுக்கு காட்டிக்கொள்கிறபோது; அல்லது

(உ) நிறுமச் செயலாளர்கள் விழைதொழிலை ஆற்றுவது தொடர்பான கோட்பாடு அல்லது விரிவான பொருட்கள் பொறுத்து விழைதொழில் பணி செய்கிறபோது அல்லது உதவி செய்கிறபோது; அல்லது

29/1947
63/1951
1/1956
42/1956
54/1969
46/1973

(ஊ) மன்றத்தின் கருத்தில், ஒரு நிறுமச் செயலாளராக தொழிலாற்றும் ஒருவரால் செய்யப்படுகின்ற அல்லது செய்யப்படலாகும் பிற பணிகளைச் செய்கிறபோது,

நிறுமத்தின் உறுப்பினர் ஒருவர் “தொழிலாற்றுகிறார்” என்று கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்;

மற்றும் “தொழிலாற்றிக்கொண்டிருத்தல்” என்ற சொற்கள், அதன் இலக்கண வேறுபாடுகளுடனும் அதன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சொற்றொடர்களுடனும் அதன்படியே பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் II

இந்திய நிறுமச் செயலாளர்கள் நிறுவனம்

நிறுவனத்தைக்
கட்டுருமமாகப்
பதிவு
செய்தல்.

3. (1) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு, கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் பதிவேட்டில் எந்த நபர்களுடைய பெயர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவோ அந்த நபர்கள் அனைவரும், இதன் பின்பு இந்தச் சட்டத்தின்படி பேணப்படும் பதிவேட்டில் எந்த நபர்களுடைய பெயர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவோ அந்த நபர்கள், அவர்களுடைய பெயர்கள், இந்தச் சட்டத்தின்படி பேணப்படும் பதிவேட்டில் தொடர்ந்திருந்து வருபவரை, இதன்மூலம் இந்திய நிறுமச் செயலாளர்கள் நிறுவனம் என்ற பெயரால் ஒரு கூட்டமைப்பாக அமைக்கப்படுவர் மற்றும் அத்தகைய நபர்கள் அனைவரும் அந்த நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக அறியப்படுவார்கள்.

(2) அந்த நிறுவனம், தொடர்ந்த நிலைப்பாட்டையும் தனி இலட்சினையும் கொண்டிருக்கும் மற்றும் அசைவியல் சொத்து அல்லது நிலையியல் சொத்தினை ஈட்டி, வைத்திருக்க மற்றும் அயலடைவு செய்யும் அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கும் மற்றும் அதன் பெயரால் வழக்கிடுதலோ வழக்கிடப்படுதலோ வேண்டும்.

பதிவேட்டில்
பெயர்களைப்
பதிவு
செய்தல்.

4. (1) பின்வரும் நபர்களில் எவரும் அவருடைய பெயரைப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்துகொள்வதற்கு உரிமையுடையவராவார், அதாவது:—

(அ) கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தில் இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு ஓர் உடனுழைப்பவராக அல்லது ஓர் உடனொத்தவராக (மதிப்புறு உடனொத்தவர் உள்ளடங்கலாக) இருந்த நபர் எவரும்;

(ஆ) இந்திய அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட, நிறுமச் செயலாண்மைத் துறை பட்டயம் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கிற நபர் எவரும்;

(இ) கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தால் நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிற மற்றும் ஒன்று கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தால் குறித்துரைக்கப்பட்ட அல்லது மன்றத்தால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட பயிற்சியை முடித்திருக்கிறவரும் நிலையாக இந்தியாவில் குடியிராதவருமான அத்தகைய நபர் எவரும் நீங்கலான நபர் எவரும்;

(ஈ) நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் நிலைக்கு வகுத்துரைக்கப்படலாகும் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிற மற்றும் அத்தகைய பயிற்சியை முடித்திருக்கிற நபர் எவரும்;

(உ) இந்தச் சட்டத்தின்படி நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் நிலைக்கு வகுத்துரைக்கப்பட்ட தேர்வு மற்றும் பயிற்சிக்குச் சமமானதென மைய அரசாங்கத்தால் அல்லது மன்றத்தால் ஏற்பளிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்தியாவிற்கு வெளியே அத்தகைய தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிற மற்றும் அத்தகைய பயிற்சியை முடித்திருக்கிற நபர் எவரும்;

வரம்புரையாக: இந்த உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்ட வகைகளில் எவற்றையும் சேர்ந்தவரும் இந்தியாவில் நிலையாகக் குடியிராதவருமான நபர் எவரையும் பொறுத்தமட்டில், மைய அரசாங்கம் அல்லது மன்றம் பொது நலனுக்குத் தேவையானதென அல்லது உகந்ததெனக் கருதலாகும் மேலுமான வரைக்கட்டுகளை விதிக்கலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன் கூறு (அ) அல்லது (ஆ) வில் குறிப்பிடப்பட்ட வகையைச் சேர்ந்த ஒவ்வொரு நபரும், தம்முடைய பெயர், நுழைவுக்கட்டணம் எதுவும் செலுத்தாமல், பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பெறுதல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (1) இன் கூறு (இ), (ஈ) மற்றும் (உ) வில் குறிப்பிடப்பட்ட வகைகளில் எவற்றையும் சேர்ந்த ஒவ்வொரு நபரும், விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டு, வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் இசைவு கொடுக்கப்படுவதன்பேரிலும், எந்த நேர்விலும், நானூறு ரூபாய்க்கு மேற்படாத வகுத்துரைக்கப்பட்ட நுழைவுக்கட்டணம் செலுத்துவதன்பேரில் தம்முடைய பெயர் அந்தப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்துகொள்ளப்பெறுதல் வேண்டும்.

(4) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையில், உட்பிரிவு (1) இன் கூறு (அ) மற்றும் (ஆ) வில் குறிப்பிடப்பட்ட வகைகளைச் சேர்ந்த அனைத்து நபர்களுடைய பெயர்களும் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பெறும் நோக்கத்திற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மைய அரசாங்கம் எடுக்கலாம்.

(5) இந்தப் பிரிவில் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், நபர் எவரும், நிறுமச் செயலாளர்கள் விழைதொழிலுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றியிருக்கிறார் என்று மன்றம் கருதுமாயின், அத்தகைய நபருக்கு மதிப்புறு உடனொத்த உறுப்பினர் நிலை அளிக்கலாம் மற்றும் அதன்பேரில் மன்றம் அத்தகைய நபரின் பெயரைப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்தல் வேண்டும். ஆனால், அத்தகைய நபர் நிறுவனத்தின் தேர்தலில் அல்லது கூட்டங்கள் எதிலும் வாக்களிக்கும் உரிமை உடையவராகார் மற்றும் நிறுவனத்திற்குக் கூட்டணம் எதுவும் செலுத்துமாறு கோரப்படுதலும் ஆகாது.

5. (1) இந்த நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் முறையே உடனுழைப்பவர்கள் மற்றும் உடனொத்தவர்கள் எனப் பதவிப் பெயரிடப்பட்டு இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

உடனுழைப்
பவர்கள் மற்றும்
உடனொத்தவர்கள்.

(2) உட்பிரிவு (4) இன் வகையங்கள் எந்த நபருக்கும் பொருந்துகிறதோ அந்த நபர் அல்லாத பிற நபர் எவரும், அவருடைய பெயர் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதன் பேரில், ஓர் உடனுழைப்பவராகிவிட்டதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் எவ்வளவு காலம் அவருடைய பெயர் அவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டு நீடித்திருக்குமோ அவ்வளவு காலம் அவருடைய பெயருக்குப்பின் அவர் ஓர் உடனுழைப்பவராக உள்ளார் என்பதைக் குறிப்பதற்கு நி.செ.உ. (A.C.S.) என்ற எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு உரிமை கொண்டவராவார்.

(3) ஒரு நிறுமச் செயலாளராகக் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் இந்தியாவில் தொடர்ந்திருந்தாற்போல் தொழிலாற்றுகிற உடனுழைப்பவராகியிருக்கிற நபர் எவரும், மற்றும் தொடர்ந்திருந்தாற்போல் ஐந்தாண்டுகள் கால அளவிற்குக் குறையாது உடனுழைப்பவராக இருக்கிற நபர் ஒருவர் மற்றும் நிறுமச் செயலாளராகத் தொடர்ந்தாற்போல் ஐந்தாண்டுகள் கால அளவிற்காகத் தொழிலாற்றுவதன் விளைவாக வழக்கமாகப் பெறப்பட்ட அந்தப் பட்டறிவிற்கு இணையான பட்டறிவு அவர் பெற்றிருக்கிறார் என்பதை உறுதியூட்டும் நோக்கத்தோடு மன்றத்தால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் தகுதிப்பாடுகள் அல்லது செயலுறு பட்டறிவைக் கொண்டிருக்கிற அவர், வகுத்துரைக்கப்பட்ட விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டு, வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் இசைவு கொடுக்கப்படுவதன் பேரிலும் எந்நேர்விலும், நானூறு ரூபாய்க்கு மிகாத நுழைவுக் கூட்டணம் செலுத்துவதன் பேரிலும், ஓர் உடனொத்தவராகப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பெறுதல் வேண்டும்.

விளக்கம் I.— இந்த உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, நபர் ஒருவர், எந்தக் காலஅளவிற்கு பிரிவு 6 இன்படி தொழிலாற்றுகிற சான்றிதழ் ஒன்றைக்கொண்டிருக்கிறாரோ அந்தக் கால அளவிற்கு உள்ளபடியே அந்தக் காலஅளவின்போது தொழிலாற்றாதிருந்த போதிலும், இந்தியாவில் தொழிலாற்றுவதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

விளக்கம் II.— நிறுவனத்தின் உடனுழைப்பவராக ஒரு நபர் இருந்த கால அளவைக் கணக்கிடுகையில், இந்த நிறுவனத்தின் ஓர் உடனுழைப்பவராவதை ஒட்டி முன்பு கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் உடனுழைப்பவராக அந்த நபர் இருந்த தொடர்ச்சியான கால அளவு எதுவும் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(4) கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் உடனொத்தவர் ஒருவராக இருந்த நபர் எவரும் மற்றும் பிரிவு 4 இன் உட்பிரிவு (1) இன்கூறு (அ) வின்படி பதிவேட்டில் அவருடைய பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்வதற்கு உரிமைகொண்டவர், பதிவேட்டில், ஓர் உடனொத்தவராகப் பதிவு செய்யப்பெறுதல் வேண்டும்.

(5) பதிவேட்டில் உடனொத்தவராகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற நபர் எவரின் பெயர், எவ்வளவு காலம் அவருடைய பெயர் அவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வளவு காலம் வரை, அவர் ஓர் உடனொத்தவர் என்பதைக் குறிப்பதற்கு அவருடைய பெயருக்குப் பின், நி.செ.உ. (F.C.S.) என்ற எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு உரிமைக்கொண்டவராவார்.

தொழிலாளரும்
சான்றிதழ்.

6. (1) நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் எவரும், அவர் மன்றத்திடமிருந்து ஒரு தொழிலாளரும் சான்றிதழைப் பெற்றிருந்தாலன்றி, அவர் இந்தியாவில் இருந்தாலும் அல்லது வேறெங்கு இருந்தாலும், தொழிலாளரும் உரிமை கொண்டவராகார்.

(2) தொழிலாளரும் உரிமைக்கொண்டவராயிருக்க விரும்புகிற உறுப்பினர் ஒருவர், அவரது சான்றிதழுக்காக வகுத்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்தில் விண்ணப்பித்தல் வேண்டும் மற்றும் எந்த நேர்விலும், இருநூறு ரூபாய்களுக்கு மிகாத அத்தகைய ஆண்டு கட்டணத்தைச் செலுத்துதல் வேண்டும் மற்றும் ஒவ்வோர் ஆண்டிலும் ஏப்ரல் முதல் நாளன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னரோ அத்தகைய கட்டணம் செலுத்தத்தக்கதாகும்.

நிறுமச்
செயலாளர்கள்
எனப்படும்
உறுப்பினர்கள்.

7. தொழிலாளரும் நிறுவனத்தின் ஒவ்வோர் உறுப்பினரும் மற்றும் வேறெந்த உறுப்பினரும், ஒரு நிறுமச் செயலாளரின் பதவிப் பெயரைப் பயன்படுத்துதல் வேண்டும், மற்றும் அத்தகைய பதவிப் பெயரைப் பயன்படுத்தும் உறுப்பினர் எவரும், அதற்குக் கூடுதலாகவோ அல்லது அதற்குப் பதிலாகவோ பிற விவரிப்பு எதையும் பயன்படுத்துதல் ஆகாது:

வரம்புரையாக: இந்தப் பிரிவில் உள்ள எதுவும், அத்தகைய உறுப்பினர் எவரும் இந்தியாவிலுள்ள அல்லது வேறெங்குமுள்ள மன்றத்தால் இதற்கென ஏற்பளிக்கப்படலாகும் பிற நிறுவனத்தின் உறுப்பினரெனக் குறிப்பதற்கு உரிமை கொண்டிருப்பாராயின், தன்னுடைய பெயருடன், பிற ஏதேனும் விவரிப்பை அல்லது எழுத்துக்களை அல்லது தான் கொண்டிருக்கலாகும் பிற தகுதிப்பாட்டினை சேர்த்துக் கொள்வதிலிருந்து அவரை தடைசெய்வதாகவோ அல்லது எந்த நிறுவனம் ஒன்றின் கூட்டாளிகள் அனைவரும் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாகவும் தொழிலாளருகிறவர்களுமாக இருக்கிறார்கள் அந்த நிறுவனம் ஒன்றின் கூட்டாளிகள் அனைவரும் அதனுடைய நிறுவகப் பெயரில் நிறுமச் செயலாளர்களாக வழங்கப்படுவதிலிருந்து தடை செய்வதாகவோ கொள்ளப்படுதலாகாது.

தகவுக்கேடுகள்.

8. பிரிவு -4 இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், ஒரு நபர்,—

(அ) பதிவேட்டில் அவருடைய பெயரை பதிவு செய்வதற்கு விண்ணப்பிக்கும் சமயத்தில் இருபத்தோரு வயது நிரம்பாதவராக இருப்பாராயின், அல்லது

(ஆ) பித்தராக இருப்பாராயின் மற்றும் தகுதிமுள்ள நீதிமன்றம் ஒன்றால் அவ்வாறு தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்குமாயின், அல்லது

(இ) விடுவிக்கப்படாத நொடித்துப் போனவராக இருப்பாராயின், அல்லது

(ஈ) விடுவிக்கப்பட்ட நொடித்துப் போனவராயிருந்து, அவரது நொடிப்பு நிலையானது அவருடைய தவறான நடத்தையால் அல்லாமல், அவப்பேற்றால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்ற நிலையைத் தெரிவித்து சான்றிதழ் ஒன்றை நீதிமன்றத்திடமிருந்து பெற்றிருக்காவிடின், அல்லது

(உ) இந்தியாவிற்குள்ளோ அல்லது வெளியிலோ உள்ள தகுதிமுள்ள நீதிமன்றம் ஒன்றால், ஒழுக்கக்கேட்டை உள்ளடக்கிய மற்றும் சிறை தண்டனையுடன் தண்டிக்கப்படவேண்டிய குற்றம் ஒன்றிற்காகத் தண்டனைத் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்குமாயின், அல்லது அவருடைய தொழில்முறைத் தகுதியில் அவரால் செய்யப்பட்ட, தொழில் துட்பம் சாரா தன்மையதான ஒரு குற்றம், அந்தக் குற்றத்தை பொறுத்து ஒன்று அவர் மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, அல்லது

இதற்கென அவரால் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தின்பேரில், மைய அரசாங்கம், அந்தத் தகுதிக்குறையை எழுத்துமூலமான ஆணை வாயிலாக நீக்கியிருந்தாலன்றி, அல்லது

(ஊ) விசாரணையின்போது தொழில்முறை அல்லது பிற தவறான நடத்தைக் குற்றத்தைச் செய்திருப்பதாகக் காணப்பட்டதன் பேரில், அந்த நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் நிலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பாராயின்,

பதிவேட்டில் அவரது பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்ளவோ அல்லது அவரது பெயர் பதிவேட்டிலிருக்கவோ உரிமை கொண்டவராகமாட்டார்:

வரம்புரையாக: குறித்துரைக்கப்பட்ட ஒரு காலஅளவிற்கு உறுப்பினர் நிலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிற நபர் அத்தகைய கால அளவு முடிவடையும் வரை, அந்தப் பதிவேட்டில் அவரது பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்வதற்கு உரிமை கொண்டவராகார்.

அத்தியாயம் III

நிறுவனத்தின் மன்றம்

9. (1) இந்தச் சட்டத்தால் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி கழகத்தின் அலுவல்களை மேலாண்மை செய்வதற்கும் அதற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றுவதற்கும் நிறுவனத்தின் மன்றம் ஒன்றிருத்தல் வேண்டும்.

நிறுவனத்தின் மன்றத்தை அமைத்தல்.

(2) அந்த மன்றமானது,—

(அ) மைய அரசாங்கத்தால் இதற்கென அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகச் செய்யப்படலாகும் முறையிலும் அத்தகைய மண்டலத் தொகுதிகளிலிருந்தும் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட உடனொத்தவர்களுக்கிடையே இருந்து நிறுவன உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பன்னிருவருக்கு மேற்படாத நபர்களையும், மற்றும்

(ஆ) மைய அரசாங்கத்தால் நியமனம் செய்யப்பட்ட நான்கு நபர்களுக்கு மேற்படாத நபர்களையும்,

கொண்டிருத்தல்வேண்டும்.

10. (1) பிரிவு 9 இன் உட்பிரிவு (2) இன் கூறு (அ) விற்படியான தேர்தல்கள், வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் நடத்தப்படுதல் வேண்டும்.

மன்றத்திற்கான தேர்தல் முறை.

(2) அத்தகைய தேர்தல் பொறுத்து, பூசல் எதுவும் எழுகிறவிடத்து, அந்தப் பொருட்பாடு, மன்றத்தால், இதற்கென மைய அரசாங்கத்தால் அமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒரு தீர்ப்பாயத்திற்குக் குறித்தனுப்பப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய தீர்ப்பாயத்தின் முடிவே அறுதியானதாகும்:

வரம்புரையாக: அத்தகைய குறித்தனுப்புதல் எதுவும், அத்தேர்தல் முடிவு விளம்பப்பட்ட தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் குறையுற்ற தரப்பினர் ஒருவரால், மன்றத்திற்கு விண்ணப்பம் ஒன்று செய்யப்பட்டிருந்தால் தவிர, செய்யப்படுதல் ஆகாது.

(3) தீர்ப்பாயத்தின் செலவுகள் மன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(4) இந்தப் பிரிவிலும் மற்றும் அத்தியாயம் IX லும் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் மன்றமானது, இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலையிலிருந்து நிறுவனத்தின் மன்றமாகி விடுதல் வேண்டும், மற்றும்,—

(i) அத்தகைய தொடக்க நிலையிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளைக் கொண்ட ஒரு கால அளவிற்கு, அல்லது

(ii) பிரிவு 9 இன் உட்பிரிவு (2) இன் வகையங்களுக்கு இணங்க மன்றம் அமைக்கப்படும் வரையில்

இதில் எது முந்தியதோ அது வரை, அவ்வாறு செயற்பணிபுரிதல் வேண்டும்.

விளக்கம்.— இந்த உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, மன்றம், மைய அரசாங்கம் அதிகார முறை அரசிதழில் அறிவிக்கை செய்யலாகும் தேதியிலிருந்து மேற்சொன்ன உட்பிரிவு (2) இன் கூறு (அ) வின் படி முதல் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குப் பிந்தாமல் பிரிவு 9இன் உட்பிரிவு (2) இன் வகையங்களுக்கு இணங்க அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

தேர்ந்தெடுக்கத்
தவறினால்
நியமனம்
செய்தல்.

11. கழக உறுப்பினர்கள், பிரிவு 9இன் உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (அ) வின் படி உறுப்பினர் எவரையும் அந்தக் கூறின் படி அறிவிக்கை செய்யப்படலாகும் மண்டலத் தொகுதிகள் எதிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கத் தவறுவார்களாயின், மைய அரசாங்கம், அந்தக் காலியிடத்தை நிரப்ப அத்தகைய தொகுதியிலிருந்து உரிய தகுதிப்பாடுடைய நபர் எவரையும் நியமனம் செய்யலாம். மற்றும் அவ்வாறு நியமனம் செய்யப்பட்ட நபர் எவரும், மன்றத்தின் உரியவாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓர் உறுப்பினராகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

தலைவரும்
துணைத்
தலைவரும்.

12. (1) மன்றமானது அதன் முதற் கூட்டத்திலேயே அதன் உறுப்பினர்களில் இருவரை முறையே அதன் தலைவராகவும் துணைத் தலைவருமாகத் தேர்ந்தெடுத்தல் வேண்டும்; மற்றும் தலைவர் அல்லது துணைத் தலைவர் பதவி காலியாகுந்தோறும் மன்றம், தேர்வுக்கேற்ப, தலைவரை அல்லது துணைத் தலைவரை தெரிந்தெடுத்தல் வேண்டும்.

வரம்புரையாக: கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் மன்றத் தலைவர், இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலைக்கு பின்பும் அத்தகைய பதவியை, இந்த உட்பிரிவின் வகையங்களின்படி தலைவராக ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அத்தகைய காலம் வரையில், தொடர்ந்து வகித்து வருதல் வேண்டும்.

(2) தலைவர், மன்றத்தின் முதன்மை ஆட்சி அதிகாரியாக இருப்பார்.

(3) தலைவர் அல்லது துணைத் தலைவர், அவர் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஓராண்டுக் காலஅளவிற்கும் ஆனால், மன்றத்தில் அவர் உறுப்பினராகப் பதவி வகிக்கும் காலஅளவிற்கு மேலாக நீட்டிக்காத வகையில், பதவி வகித்தல் வேண்டும். மற்றும் அவர் மன்றத்தில் உறுப்பினராக இருக்கும் தொடர்புடைய அந்த நேரத்திற்கு உட்பட்டு, அவர் மறுபடியும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்குத் தகுதியுடையவராவார்.

(4) மன்றத்தின் காலநீட்சி அல்லது அதன் தலைவரின் பதவிக் காலம் முடிவடைந்ததன்பேரில், தலைவர், ஒரு புதிய தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மற்றும் அவரது கடமைப் பொறுப்பினை ஏற்றுக் கொள்ளும் அத்தகைய காலம் வரையில், தொடர்ந்து பதவி வகித்தல் வேண்டும்.

(5) தலைவர் பதவி எதிலும் காலியிடம் ஏற்படுங்கால், அந்தக் காலியிடத்தை நிரப்புவதற்கு இந்தப் பிரிவின் வகையங்களுக்கு இணங்க, ஒரு புதிய தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர் பதவி ஏற்கும் தேதி வரையில், துணைத் தலைவர் தலைவராகச் செயலுறுதல் வேண்டும், மற்றும் தலைவர் வாராமலோ, உடல் நலமின்மையாலோ, அல்லது பிற ஏதேனும் காரணத்தாலோ அவரது பதவிப் பணிகளை ஆற்றுவதற்கு இயலாதிருக்கும்போது, அவரது கடமைகளைத் தலைவர் மீண்டும் மேற்கொள்ளும் அந்தத் தேதி வரையில், அவரது பதவிப் பணிகளைத் துணைத்தலைவர் ஆற்றுதல் வேண்டும்.

உறுப்பினர்
நிலையிலிருந்து
விலகுதலும்
இடையெழும்
காலி
இடங்களும்.

13. (1) மன்றத்தின் உறுப்பினர் எவரும், எந்நேரத்திலும், அவரது உறுப்பினர் நிலையிலிருந்து, தலைவருக்கு அவர் தம் கையொப்பமிட்டு எழுத்துவழித்தெரிவித்து பதவி விலகலாம்; மற்றும் அத்தகைய உறுப்பினரின் இடம், அத்தகைய பதவி விலகலானது அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட போது காலியாதல் வேண்டும்.

(2) மன்றத்தின் ஓர் உறுப்பினர், அவர் போதிய காரணமின்றி மன்றத்தின் அல்லது மன்றத்தால் அமைக்கப்பட்டு மற்றும் அவர் உறுப்பினராகவுள்ள குழுக்கள் எதனின் தொடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்களுக்கு வாராதிருப்பதாக, மன்றத்தால் விளம்பப்படுமாயின், அல்லது பிரிவு 20இன் வகையங்களின்படி பதிவேட்டிலிருந்து, அவரது பெயர் பிற ஏதேனும் காரணத்திற்காகவும் நீக்கப்படுமாயின், அவர் இடத்தைக் காலி செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(3) மன்றத்தின், உறுப்பினர் ஒருவரின் பதவிக்கான இடையெழும் காலியிடம், தொடர்புடைய தொகுதியிலிருந்து புதிய தேர்தல் மூலமாக அல்லது, தேர்வுக்கேற்ப, மைய அரசாங்கத்தால் நியமனம் செய்யப்படுவதன் மூலமாக நிரப்பப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் காலியிடத்தை நிரப்புவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதவி அல்லது நியமனம் செய்யப்பட்ட நபர், மன்றம் கலைக்கப்படும் வரையில், பதவி வகித்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: மன்றத்தின் காலஅளவு முடிவடையும் தேதிக்கு முந்தி அறு மாதங்களுக்குள் ஏற்படுகிற இடையெழும் காலியிடத்தை நிரப்புவதற்குத் தேர்தல் எதுவும் நடத்தப்படுதல் ஆகாது; ஆனால் மன்றத்தின் தலைவருடன் கலந்தாய்வு செய்த பின்பு, மைய அரசாங்கத்தால் நியமனம் செய்யப்படுவதன் மூலம் அத்தகையதொரு காலியிடம் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்.

(4) மன்றத்தால் செய்யப்பட்ட செயல் எதுவும், மன்றத்தில் காலியிடம் எதுவும் அல்லது அதை அமைப்பதில் குறைபாடு எதுவும் உள்ளது என்ற காரணத்தால் மட்டுமே மறுத்து வாதிடப்படுதல் ஆகாது.

14. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட மன்றம் எதனின் கால அளவு, அதன் முதற்கூட்டத் தேதியிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளாயிருத்தல் வேண்டும்.

மன்றத்தின் காலஅளவும் கலைப்பும்.

(2) ஒரு மன்றத்தின் காலஅளவு முடிவடைந்தபோதிலும், (இதன் பின்பு இந்த உட்பிரிவில் முன்னைய மன்றம் என்று சுட்டப்படும்) அந்த முன்னைய மன்றம், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு இணங்க ஒரு புதிய மன்றம் அமைக்கப்படும் வரையில், அதன் கடமைகளைத் தொடர்ந்து ஆற்றுதல் வேண்டும், மற்றும் அவ்வாறு அமைக்கப்பட்டதன் பேரில், முன்னைய மன்றம் கலைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

15. (1) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களைச் செயற்படுத்தும் கடமை, மன்றத்திடம் உற்றமைந்திருத்தல் வேண்டும்.

மன்றத்தின் செயற்பணிகள்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலேகண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், மன்றத்தின் கடமைகளானவை—

(அ) பதிவேட்டில், தேர்வு நாடுபவர்களின் பெயரைப் பட்டியலில் பதிவு செய்வதற்கான தேர்வுகளின் தரங்களையும், தேர்வுகளை நடத்துவதையும், மற்றும் அதற்கான கட்டணங்களையும் வகுத்துரைப்பதை,

(ஆ) மாணவர்களைப் பதிவு செய்தலையும் பயிற்சியளித்தலையும்,

(இ) பதிவேட்டில் பதிவு செய்வதற்கான தகுதிப்பாடுகளை வகுத்துரைப்பதை,

(ஈ) அயல்நாட்டுத் தகுதிப்பாடுகளுக்கு ஏற்பளிப்பதை, மற்றும் பெயர்ப்பட்டியலில் பதிவு செய்யும் நோக்கங்களுக்காகப் பயிற்சி அளிப்பதை,

(உ) இந்தச் சட்டத்தின்படி, தொழிலாற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்குதலை அல்லது மறுத்தலை,

(ஊ) நிறுமச் செயலாளர்களாகத் தொழிலாற்றும் தகுதிப்பாடுடைய நபர்களின் பதிவேட்டைப் பேணுதலையும் வெளியிடுதலையும்,

(எ) உறுப்பினர்களுக்கு, தேர்வுக்கு உட்படுபவர்களுக்கு, மற்றும் பிற நபர்களுக்குக் கட்டணங்களை விதித்தலையும் தண்டல் செய்தலையும்,

(ஏ) பதிவேட்டிலிருந்து பெயர்களை நீக்குதலையும் நீக்கப்பட்ட பெயர்களைப் பதிவேட்டில் மீட்டமைத்தலையும்,

(ஐ) நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் விழைதொழில்முறைத் தகுதிப்பாடுகளின் தகுதிநிலையையும், தரங்களையும், ஒழுங்குறுத்தலையும், பேணுதலையும்,

- (ஒ) மன்றத்தின் உறுப்பினர்கள் அல்லாத பிற நபர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குதல் மூலமாக அல்லது நிறுமச் செயலாளர்களுக்கு அக்கறையான வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய பொருட்பாடுகளில் ஆராய்ச்சி செய்து எம்முறையிலாயினும் நிறைவேற்றுதலை,
- (ஓ) வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் நூலகங்களைப் பேணுதலை மற்றும் நிறுமங்களின் மேலாண்மை மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும், சார்ந்த பொருள்கள் தொடர்பான நூல்களையும் காலமுறை வெளியீடுகளையும் வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் வெளியீடுதலை,
- (ஔ) கழகத்தின் மாணவர்களுக்கு வகுத்துரைக்கப்படலாகும் நிதி அல்லது பிற உதவியை வழங்குதலை,
- (க) வகுத்துரைக்கப்படலாகும் ஒழுங்குக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரங்களைச் செலுத்துதலை,

உள்ளடக்கும்.

பணியாளர்
தொகுதி,
பணியூதியம்
மற்றும்
படித்தொகைகள்.

16. (1) மன்றமானது, அதன் கடமைகளையும் செயற்பணிகளையும் திறம்பட ஆற்றுவதற்காக நிறுவனத்தின் ஓர் உறுப்பினராக இருக்கும் செயலாளர் ஒருவரை அமர்த்துதல் வேண்டும்; மற்றும்—

- (அ) நிறுவனம் அதன் பணியாளர்தொகுதியில், அது தேவையெனக் கருதலாகும் பிற நபர்களை அமர்த்தலாம்;
- (ஆ) நிறுவனத்தின் செயலாளர் மற்றும் பிரிவு 33இன்படி நிறுவனத்தின் பணியாளர்களாகியுள்ள நபர்கள் உள்ளடங்கலான பிற பணியாளர்களின் பணிவரையுரைகளையும் வரைக்கட்டுகளையும், சம்பள அளவு முறைகளையும் வகுத்துரைக்கலாம்;
- (இ) தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் மன்றத்தின் மற்றும் அதன் குழுக்களின் பிற உறுப்பினர்களின் படித்தொகைகளைத் தீர்மானிக்கலாம்.

(2) நிறுவனத்தின் செயலாளர், மன்றம் மற்றும் அதன் குழுக்களின் கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் உரிமைக்கொண்டவராவார், ஆனால் அவற்றில் வாக்களிக்கும் உரிமைக்கொண்டவரல்லர்.

மன்றத்தின்
குழுக்கள்.

17. (1) மன்றமானது, அதன் உறுப்பினர்களிடையேயிருந்து, பின்வரும் நிலைக் குழுக்களை அமைத்தல் வேண்டும், அவையாவன:—

- (அ) ஓர் ஆட்சிக்குழு;
- (ஆ) ஓர் ஒழுங்குக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு;
- (இ) ஒரு தேர்வுக் குழு;

(2) மன்றம், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களைச் செயற்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, ஒரு பயிற்சி மற்றும் கல்வி வசதிகள் குழு, விழைதொழில் முறை ஆய்வு மற்றும் வெளியீடுகள் குழுவையும்கூட, அது தேவையெனக் கருதலாகும் பிற குழுக்களையும் அதன் உறுப்பினர்களிடையேயிருந்து அமைக்கலாம்.

(3) ஆட்சிக்குழு, தலைவர் மற்றும் பதவிவழித் துணைத்தலைவர் மற்றும் மன்றத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மன்றத்தின் மூன்று பிற உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(4) ஒழுங்குக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுத் தலைவர், மைய அரசாங்கத்தால் மன்றத்துக்கு நியமனம் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கிடையே இருந்து அந்த அரசால் நியமனம் செய்யப்பட்ட பதவிவழி ஓர் உறுப்பினர் மற்றும் மன்றத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(5) தேர்வுக்குழு, மன்றம் தீர்மானிக்கலாகிறவாறு தலைவர் அல்லது பதவிவழித் துணைத்தலைவர் மற்றும் மன்றத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மன்றத்தின் பிற இரு உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(6) இந்தப் பிரிவில் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், உட்பிரிவு (2)-இன்படி அமைக்கப்பட்ட குழு எதுவும், மன்றத்தின் ஒப்பளிப்புடன் குழு சரியென்று கருதுகிற குழுவின் உறுப்பினர் நிலையிலிருந்து மொத்தத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்குக்கு மிகாது, நிலையத்தின் பிற உறுப்பினர்களை இசைந்து தெரிவு செய்யலாம். மற்றும் அவ்வாறு தேர்வு இணைப்புச் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர் எவரும், குழுவின் ஓர் உறுப்பினரின் அனைத்து உரிமைகளையும் செலுத்துவதற்கு உரிமைகொண்டவர் ஆவார்.

(7) இந்தப் பிரிவின்படி அமைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குழுவும், அதனுடைய தலைவரைத் தேர்ந்தெடுத்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக:

(i) அத்தகைய குழுவில், தலைவர் உறுப்பினராக இருக்கிறவிடத்து, அவர் அத்தகைய குழுவின் தலைவராகயிருத்தல் வேண்டும், மற்றும் அவர் வாராதபோது, துணைத்தலைவர், அத்தகைய குழுவின் உறுப்பினராக அவர் இருப்பாராயின், அவர் அதன் தலைவராகயிருத்தல் வேண்டும்; மற்றும்

(ii) தலைவர், அத்தகைய குழுவின் உறுப்பினராக இல்லாது, ஆனால் துறைத்தலைவர் ஓர் உறுப்பினராக இருக்கிறவிடத்து, அவர் அதன் தலைவராக இருத்தல் வேண்டும்.

(8) இந்தப் பிரிவின்படி அமைக்கப்பட்ட நிலைக்குழுக்கள் மற்றும் பிற குழுக்கள், அத்தகைய செயற்பணிகளை ஆற்றுதல் வேண்டும், மற்றும் அவற்றை ஆற்றுகையில், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.

18. (1) மன்றத்தின் மேலாண்மை மற்றும் கட்டாள்கையின்கீழ் நிதியம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு, அதனிடம் (நன்கொடைகள் மற்றும் மானியங்கள் உள்ளடங்கலான) மன்றத்தால் பெறப்பட்ட அனைத்துப் பணங்களும் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் மன்றத்தால் கொடுக்கப்பட்ட நன்கொடைகள் எதுவும் மற்றும் முறையாகச் செய்ய நேர்ந்த கடப்பாடுகள் உள்ளடங்கலான அனைத்து செலவுகளும் அதிலிருந்து நிறைவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

மன்றத்தின் நிதி.

(2) மன்றம், நிதியத்தின் கணக்கில் இருக்கும் பணம் எதையும், அரசு காப்புறுதி ஆவணத்தில் அல்லது மைய அரசாங்கத்தால் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட பிற ஏதேனும் காப்புறுதி ஆவணத்தில் அப்போதைக்கு முதலீடு செய்யலாம்.

(3) மன்றம், நிதியங்களின் வருவாயிலிருந்து முதலை வேறுபடுத்தி முறையாகக் கணக்குகளை வைத்துவருதல் வேண்டும்.

(4) மன்றத்தின் ஆண்டுக் கணக்குகள், மன்றத்தால் ஆண்டுதோறும் அமர்த்தப்படும், பட்டயக் கணக்கர்கள் சட்டம், 1949இன் பொருளின்படி விழைதொழிலாற்றுகிற பட்டயக் கணக்கர் ஒருவரால் தணிக்கை செய்வதற்கு உட்பட்டிருத்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: பட்டயக் கணக்கராக உள்ள இந்த மன்றத்தின் உறுப்பினர் ஒருவரோ அல்லது அத்தகைய உறுப்பினருடன் கூட்டாளியாக உள்ள நபரோ, ஒரு தணிக்கையாளராக இந்த உட்பிரிவின்படி அமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுமையுடையவராகமாட்டார்.

(5) ஒவ்வொரு ஆண்டின் முடிவிலும், நடைமுறையில் எவ்வளவு விரைவில் கூடுமோ அவ்வளவு விரைவில், ஆனால் அடுத்துப் பின்வரும் ஆண்டின் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குப் பிந்தாமல், மன்றம் தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகளின் படியொன்றையும், அந்த ஆண்டுக்கான மன்றத்தின் அறிக்கையையும் இந்திய அரசிதழில் வெளியிடுமாறு செய்வித்தல் வேண்டும். மற்றும் மேற்சொன்ன கணக்குகள் மற்றும் அறிக்கையின் படிகள் மைய அரசாங்கத்திற்கும் நிறுவனத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பப்படுதல் வேண்டும்.

(6) இதற்கென மைய அரசாங்கம் எழுத்துவடிவில் செய்யலாகும் ஆணை மூலம் அத்தகைய பணிப்புரைகளுக்கு உட்பட்டு, மன்றம்,—

(அ) நிதியத்தின் காப்புறுதி ஆவணத்திலிருந்து மூலதனக் கணக்கின் மீதான அல்லது அதற்கு அப்போதைக்கு சொந்தமான பிற ஏதேனும் சொத்திருப்புக் காப்புறுதி ஆவணத்தின் பேரில், அதன் கட்டுப்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதற்குத் தேவைப்படுகிற பணம் எதையும், அல்லது

(ஆ) தற்காலிகக் கடன் அல்லது மிகைப்பற்று மூலமாக வருமானம் பெறப்படாதிருக்கையில், நடப்புக் கடப்பாடுகளை நிறைவேற்றும் நோக்கத்திற்காகக்,

கடன் பெறலாம்.

அத்தியாயம் IV

உறுப்பினர்களின் பதிவேடு

பதிவேடு.

19. (1) நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவேடு ஒன்றை வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் பேணுதல் வேண்டும்.

(2) பதிவேடு, நிறுவனத்தின் ஒவ்வோர் உறுப்பினரைப் பற்றிய பின்வரும் விவரங்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும், அவையாவன:—

(அ) அவரது முழுப்பெயர், பிறந்த தேதி, குடியிருப்பிடம், உறைவிடம், மற்றும் விழைத்தொழில்முறை முகவரிகள்;

(ஆ) பதிவேட்டில், அவரது பெயர், பதிவு செய்யப்பட்ட தேதி;

(இ) அவரது தகுதிப்பாடுகள்;

(ஈ) அவர் தொழிலாற்றும் சான்றிதழ் ஒன்றைப் பெற்றிருக்கிறாரா என்பது பற்றி; மற்றும்

(உ) வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற ஏதேனும் விவரங்கள்.

(3) மன்றம், ஒவ்வோர் ஆண்டில் ஏப்ரல் முதல் நாளன்று, நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பட்டியலொன்றை வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் வெளியிடும்படி செய்வித்தல் வேண்டும், மற்றும் அத்தகைய உறுப்பினர் எவரும் அவ்வாறு செய்யும்படி வேண்டினால், அத்தகைய பட்டியலின் படியொன்றை அவருக்கு அனுப்புதல் வேண்டும்.

(4) நிறுவனத்தின் ஒவ்வோர் உறுப்பினரும், பதிவேட்டில் அவருடைய பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டதன்பேரில், வகுத்துரைக்கப்படுவதற்கு இணங்க, எந்நேர்விலும், முந்நாறு ரூபாய்க்கு மேற்படாமல் அவர் ஓர் உடனுழைப்பவர் அல்லது ஓர் உடனொத்தவர் எனத் தொகையில் வேறுபடும் ஆண்டு உறுப்பினர் நிலைக் கட்டணத்தைச் செலுத்துதல் வேண்டும்.

பதிவேட்டில்

லிருந்து நீக்குதல்.

20. (1) மன்றம், நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் எவருடைய பெயரையும்—

(அ) அவர் இறந்திருப்பாராயின், அவருடைய பெயரை; அல்லது

(ஆ) அந்தப்படிக்கு, எவரிடமிருந்து வேண்டுதல் ஒன்று பெறப்பட்டு இருக்கிறதோ அவருடைய பெயரை, அல்லது

(இ) அவரால் செலுத்தப்பட வேண்டுமென வேண்டுறுத்தப்படும் வகுத்துரைக்கப்பட்ட கட்டணம் எதையும் செலுத்தாதிருக்கிறவருடைய பெயரை, அல்லது

(ஈ) பிரிவு 8இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகவுக்கேடு எதற்கும் அவரது பெயர் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட நேரத்தின்போது உட்பட்டிருப்பதாகக் காணப்படுகிற அல்லது அதன்பின் எந்த நேரத்திலும் உட்பட்டவராகிறவருடைய, அல்லது பதிவேட்டில் பதியப் பெற்றிருப்பதற்கு பிற ஏதேனும் காரணத்திற்காகவும், உரிமை இல்லாது அற்றுப் போனவருடைய பெயரை,

பதிவேட்டிலிருந்து நீக்கலாம்.

(2) மன்றம், இந்தச் சட்டத்தின்படி நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் நிலையிலிருந்து அவரை நீக்குவதற்காக ஆணையொன்று பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிற உறுப்பினர் எவரின் பெயரைப் பதிவேட்டிலிருந்து நீக்குதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் V

தவறான நடத்தை

21. (1) மன்றம், தகவல் அதனால் பெறப்பட்டதன்பேரில், அல்லது முறையீடு ஒன்று அதற்குச் செய்யப்பட்டதன்பேரில் அது, நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் எவரும், விழைதொழில்முறை அல்லது பிற ஏதேனும் தவறான நடத்தைக் குற்றத்தைச் செய்திருக்கிறார் என்ற கருத்தை முகநிலையிலே கொண்டிருக்குமாயின், மன்றம் அந்த வழக்கினை, பிரிவு 17 இன்படி அமைக்கப்பட்ட ஒழுங்குக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவிற்குக் குறித்தனுப்புதல் வேண்டும், மற்றும் அதன்பேரில், அந்த ஒழுங்குக்கட்டுப்பாட்டுக் குழு அத்தகைய விசாரணையை மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் நடத்துதல் வேண்டும், மற்றும் மன்றத்திற்கு அந்த விசாரணையின் முடிவை அறிக்கைசெய்தல் வேண்டும்.

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் தவறான நடத்தை தொடர்பான விசாரணைகளில் நெறிமுறை.

(2) அத்தகைய அறிக்கையைப் பெற்றதன்பேரில், மன்றம், நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் விழைதொழில்முறை அல்லது பிற ஏதேனும் தவறான நடத்தைக் குற்றத்தைச் செய்யவில்லை என்று மன்றம் முடிவு செய்யுமாயின், அதற்கு இணங்க அதன் முடிவை அது பதிவு செய்தல் வேண்டும், மற்றும் அந்த நடவடிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்தல் வேண்டும் என்று அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, முறையீட்டினைத் தள்ளுபடி செய்தல் வேண்டுமென்று பணித்தல் வேண்டும்.

(3) மன்றம், அத்தகைய அறிக்கையைப் பெற்றதன் பேரில், நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் விழைதொழில்முறை அல்லது பிற ஏதேனும் தவறான நடத்தைக் குற்றத்தைச் செய்திருக்கிறார் என்று முடிவு செய்யுமாயின், அதற்கு இணங்க அதன் முடிவைப் பதிவு செய்தல் வேண்டும், மற்றும் பின்வரும் உட்பிரிவுகளில் விதிக்கப்பட்ட முறையில் மேல்நடத்துதல் வேண்டும்.

(4) முதலாம் இணைப்புப்பட்டியலில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தவறான விழைதொழில்முறை நடத்தை ஒன்றை நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் ஒருவர் செய்திருப்பதாக அந்த முடிவு இருக்குமிடத்து, மன்றம், அந்த வழக்கில் அவருக்கு எதிராக ஆணைகள் பிறப்பிப்பதற்கு முன்பு, கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு ஒன்று நல்குதல் வேண்டும், மற்றும் அதன் பின்பு, பின்வரும் ஆணைகளில் எதையும் பிறப்பிக்கலாம், அதாவது:—

(அ) உறுப்பினருக்குக் கண்டனம் தெரிவிக்கலாம்;

(ஆ) மன்றம் பொருத்தமெனக் கருதுகிறவாறு, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத, அத்தகைய கால அளவிற்குப் பதிவேட்டிலிருந்து அந்த உறுப்பினரின் பெயரை நீக்கலாம்:

வரம்புரையாக: மன்றம், பதிவேட்டிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட கால அளவு ஒன்றுக்கு அல்லது நிலையாகவே அந்த உறுப்பினரின் பெயர் நீக்கப்பட வேண்டிய வழக்கு என்று கருதுமிடத்து, அது கூறு (அ) அல்லது கூறு (ஆ) வில் குறிக்கப்பட்ட ஆணை எதையும் பிறப்பித்தல் ஆகாது, ஆனால், உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அந்த வழக்குமீது அதன் பரிந்துரைகளுடன் அதை அனுப்புதல் வேண்டும்.

(5) மன்றம், நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் எவரும், குற்றம் செய்திருப்பதாக முடிவு செய்யப்பட்ட தவறான நடத்தை எதுவும், இரண்டாம் இணைப்புப் பட்டியலில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தவறான நடத்தை ஒன்றாக இருக்குமிடத்து, அது, அந்த வழக்கை அதன் மீதான பரிந்துரைகளுடன் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்புதல் வேண்டும்.

(6) உட்பிரிவு (4) இன்படி அல்லது உட்பிரிவு (5) இன்படி வழக்கு எதையும் பெற்றதன்பேரில், உயர்நீதிமன்றம் அந்த வழக்கைக் கேட்பதற்காக ஒரு தேதியைத் தீர்மானித்தல் வேண்டும், மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனத்தின் உறுப்பினருக்கு, மன்றத்துக்கு, மற்றும் மைய அரசாங்கத்திற்கு அவ்வாறு தேதி தீர்மானிக்கப்பட்ட

அறிவிப்புக் கொடுக்கும்படி செய்வித்தல் வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய உறுப்பினருக்கு, மன்றத்திற்கு மற்றும் மைய அரசாங்கத்திற்குக் கேட்கப்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பினை நல்குதல் வேண்டும் மற்றும் அதன்பின்பு பின்வரும் ஆணைகள் எதையும் பிறப்பிக்கலாம், அவையாவன :—

(அ) நடவடிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்படுதல் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, முறையீட்டைத் தள்ளுபடி செய் என்று பணித்தல்;

(ஆ) உறுப்பினருக்குக் கண்டனம் தெரிவித்தல்;

(இ) உயர்நீதிமன்றம் பொருத்தமெனக் கருதுகிறபடி ஒன்று நிலையாகவோ அல்லது அத்தகைய கால அளவுக்கோ நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் நிலையிலிருந்து அவரை நீக்கும்படி செய்தல்;

(ஈ) மன்றத்திற்கு மேலுமான விசாரணைக்கும் அறிக்கைக்காகவும் வழக்கைக் குறித்தனுப்புவற்கு.

(7) உயர்நீதிமன்றம், அதன்முன் நடப்பிலிருக்கிற வழக்கு எதையும் பிற உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றுவது நீதியின் குறிக்கோள், மேம்பாட்டிற்கு அல்லது தரப்பினர்களின் பொது வசதிக்கு ஏற்றதாய் இருக்குமென்று உயர்நீதிமன்றத்திற்குத் தோன்றுகிறவிடத்து, அவ்வாறு அந்த வழக்கை, அது விதிப்பதற்குப் பொருத்தமென்று கருதுகிற வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு மாற்றலாம் மற்றும் அவ்வழக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிற அந்த உயர்நீதிமன்றம், மன்றத்தால் அந்த வழக்கு அதற்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தாற்போன்றே நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

விளக்கம் I.— இந்தப் பிரிவில், “உயர்நீதிமன்றம்” என்பது, எந்த நபருடைய நடத்தை விசாரணை செய்யப்படுகிறதோ அந்த நபர் விசாரணையின் தொடக்கத்தில் பணிபுரிகிற அல்லது அவர் தம் விழைதொழிலைச் செய்கிற அல்லது அவரது விழைத்தொழிலின் தலைமை இடமாகக் கொண்டிருக்கிற வட்டாரத்தில் அதிகாரவரம்பைச் செலுத்துகிற உச்சநீதிமன்றத்தை உள்ளடக்காத மிக உயர்ந்த உரிமையியல் மேல் முறையீட்டு நீதிமன்றம் என்று பொருள்படும்.

வரம்புரையாக: நிறுவனத்தின் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் தொடர்பான வழக்குகள், வெவ்வேறு உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு மன்றத்தால் அனுப்பப்படவிருக்கிறவிடத்து, மைய அரசாங்கம், நீதியின் குறிக்கோள் மற்றும் தரப்பினர்களின் பொது வசதி பொறுத்து, எந்த நீதிமன்றங்கள், மற்றவை நீங்கலாக அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கு எதிரான வழக்குகளைக் கேட்டல் வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானித்தல் வேண்டும்.

விளக்கம் II.— இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, “நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்” என்பது, விசாரணை நேரத்தில் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருப்பதிலிருந்து நீங்கினபேரதிலும் சொல்லப்பட்ட தவறான நடத்தைத் தேதியில், நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருந்த நபர் ஒருவரையும் உள்ளடக்கும்.

(8) இந்தப் பிரிவின்படி விசாரணை எதனின் நோக்கங்களுக்காக, உட்பிரிவு (1) இல் குறிக்கப்பட்ட மன்றமும் ஒழுங்குக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவும், பின்வரும் பொருட்பாடுகளைப் பொறுத்து, உரிமையியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1908 இன்படி ஓர் உரிமையியல் நீதிமன்றத்திடம் உற்றமைந்திருக்கிற அதே அதிகாரங்களை உடையவனவாகும், அவையாவன:—

(அ) நபர் எவருக்கும் அழைப்பாணை அனுப்பவும், அவருடைய வருகையைக் கட்டாயப்படுத்தவும் மற்றும் ஆணையுறுதியின் பேரில் அவரை விசாரணை செய்யவும் ;

(ஆ) ஆவணம் எதையும் வெளிக்கொணரவும், முன்னிலைப்படுத்தவும்; மற்றும்

(இ) ஆணையுறுதி ஆவணத்தின் பேரில் சான்றைப்பெறுவதற்கும்.

22. இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காகத் “தவறான விழைதொழில் முறை நடத்தை” என்ற சொற்றொடர், இணைப்புப்பட்டியல்கள் எதிலும் குறித்துரைக்கப்பட்ட செயல் அல்லது விடுகை எதையும் உள்ளடக்குவதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும். ஆனால் இந்தப் பிரிவில் உள்ள எதுவும் பிரிவு 21 இன் உட்பிரிவு (1) இன்படி, பிற ஏதேனும் நேர்வுகளின்படி நிறுவனத்தின்

தவறான
விழைதொழில்
முறை
நடத்தைப்
பொருள்
வரையறை
செய்யப்படுகிறது.

உறுப்பினர் எவரின் நடத்தையையும் விசாரிப்பதற்கு, மன்றத்திற்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரம் அல்லது சுமத்தப்பட்ட கடமையை எவ்வழியிலும் மட்டுப்படுத்துவதாக அல்லது குறைப்பதாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

அத்தியாயம் VI

வட்டார மன்றங்கள்

23. (1) மன்றம், அதன் செயற்பணிகள் தொடர்பான பொருட்பாடுகளில் அறிவுரை கூறும் மற்றும் உதவும் நோக்கத்திற்காக, பிரிவு 9 இன் உட்பிரிவு (2) இன் கூறு (அ) வின்படி மைய அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கை செய்யப்படலாகும் வட்டார மன்றங்களை அது பொருத்தமெனக் கருதுகிற போதெல்லாம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வட்டாரத் தொகுதிகளுக்காக அமைக்கலாம்.

வட்டார
மன்றங்களை
அமைத்தலும்
அவற்றின்
செயற்பணிகளும்.

(2) வட்டார மன்றங்கள், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் அமைக்கப்படுதலும் செயற்பணிகளை புரிதலும் வேண்டும்.

(3) இந்தப் பிரிவில் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் ஒவ்வொரு வட்டார மன்றமும், இந்தச் சட்டத் தொடக்க நிலையின் பேரில், அத்தகைய தொடக்க நிலைக்கு ஒட்டி முந்தி எந்த வரையிடத்திற்காக அது வட்டார மன்றமாக செயற்பணியாற்றி வந்ததோ அந்த வரையிடத்திற்கு நிறுவனத்தின் வட்டார மன்றமாக வேண்டும் மற்றும்,—

- (i) அத்தகைய தொடக்கநிலையிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளைக் கொண்ட ஒரு கால அளவிற்கு, அல்லது
- (ii) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு இணங்க அந்த வரையிடத்திற்கு ஒரு வட்டார மன்றம் அமைக்கப்படும் வரையில்,

இதில் எது முந்தியதோ அது வரையில் அவ்வாறு செயற்பணியாற்றுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் VII

தண்டனைகள்

24. பிரிவு 7 இன் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு,—

(அ) அந்த நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இல்லாத,—

- (i) நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் ஒருவர் என்று புகலுகிற, அல்லது
- (ii) “நிறுமச் செயலாளர்” பதவிப் பெயரைப் பயன்படுத்துகிற, அல்லது
- (iii) அவரது பெயருக்குப் பின் “நி.செ.உ. (A.C.S.)” அல்லது “நி.செ.உ. (F.C.S.)” என்ற எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்துகிற, அல்லது

உறுப்பினர்
முதலாளராக
இருப்பதாகப்
பொய்யாக
உரிமை
கோருவதற்குத்
தண்டனை.

(ஆ) நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்கிற, ஆனால் விழை தொழிலாற்றும் சான்றிதழைப் பெற்றிராத, அவர் ஒரு நிறுமச் செயலாளராக விழைதொழிலாற்றி வருகிறார் அல்லது விழைதொழிலாற்றுகிறார் என்று புகலுகிற,

நபர் எவரும் முதல் குற்றத்தீர்ப்பின்போது ஓராயிரம் ரூபாய்வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமும் மற்றும் பிந்திய குற்றத்தீர்ப்பு எதன் பேரில் ஆறு மாதம் வரை நீடிக்கலாகும் சிறை தண்டனையோ அல்லது ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

மன்றத்தின்
பெயரைப்
பயன்படுத்து
வதற்கு
அல்லது
நிறுமச்
செயலாளர்
பட்டத்தை
வழங்குவதற்குத்
தண்டனை.

25. (1) இந்தச் சட்டத்தில் பிறவாறாக வகைசெய்யப்பட்டவாறு தவிர, நபர்
எவரும்,—

(அ) நிறுவனத்தின் பெயரை அல்லது தனி இலச்சினையுடன் ஒத்த ஒரு
பெயரை அல்லது தனி இலச்சினை அல்லது பொது மக்களை
ஏமாற்றுமாறு அல்லது பெரும்பாலும் ஏமாற்றுமாறு அது கிட்டத்தட்ட
அவ்வாறு ஒத்திருக்கிற ஒரு பெயரை அல்லது ஒரு தனி
இலச்சினையைப் பயன்படுத்துதல், அல்லது

(ஆ) நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் ஒருவரை ஒத்த நிறுமச் செயலாளர்
நிலையில் தகுதிப்பாடு அல்லது தகுதிறம் வாய்ந்த நிலையைப்
பெற்றிருப்பதாகக் குறிக்கிற அல்லது குறிப்பதாகப் புலப்படுகிற பட்டம்,
பட்டயச்சான்று அல்லது சான்றிதழ் அல்லது பதவிப்பெயர் எதையும்
அளித்தல், அல்லது

(இ) நிறுமச் செயலாளர்களின் தொழிலை எந்த முறையிலேனும்
ஒழுங்குபடுத்த நாடுதல்,

ஆகாது.

(2) உட்பிரிவு (1) இன் வகையங்களை மீறுகிற நபர் எவரும், அவருக்கு
எதிராக எடுக்கப்படும் பிற ஏதேனும் நடவடிக்கைகளுக்கு குந்தகமின்றி முதல்
குற்றத் தீர்ப்பின் பேரில், ஓராயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம்
மற்றும் பிந்திய குற்றத்தீர்ப்பு எதன் பேரிலும் ஆறு மாதம் வரை நீடிக்கலாகும்
சிறைத்தண்டனையோ அல்லது ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும்
அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்து தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

(3) இந்தப் பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும், சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட
பல்கலைக்கழகம் அல்லது பிற நிறுவனம் எதற்கும் அல்லது நிறுவனத்துடன்
இணைக்கப்பட்ட கூட்டமைப்பு எதற்கும் பொருந்துதல் ஆகாது.

நிறுமங்கள்,
நிறுமச்
செயலாளர்
நிலையில்
ஈடுபடுதல்
ஆகாது.

26. (1) இந்தியாவில் அல்லது வேறெங்கேனும் கூட்டுருமமாகப் பதிவு
செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அல்லது இல்லாவிட்டாலும் நிறுமம் எதுவும் நிறுமச்
செயலாளர்களாகத் தொழிலாற்றுதல் ஆகாது.

(2) உட்பிரிவு (1) இன் வகையங்களை மீறுகிற நிறுமம் எதுவும், முதல்
குற்றத்தீர்ப்பின் பேரில் ஓராயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் மற்றும்
பிந்திய குற்றத் தீர்ப்பின் பேரில் ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும்
அபராதம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கதாகும்.

தகுதிப்பாடற்ற
நபர்கள்
ஆவணங்களில்
கையெழுத்திடுதல்
ஆகாது.

27. (1) நிறுவனத்தின் உறுப்பினரல்லாத நபர் எவரும், ஒரு நிறுமச் செயலாளராக
விழைதொழிலாற்றுகிற ஒரு நிறுமச் செயலாளர் அல்லது அத்தகைய நிறுமச்
செயலாளர்களின் நிறுவகம் ஒன்று சார்பாக, அவரது அல்லது அதனுடைய
விழைதொழில்முறை நிலையில் ஆவணம் எதிலும் கையொப்பமிடுதல் ஆகாது.

(2) உட்பிரிவு (1) இன் வகையங்களை மீறுகிற நபர் எவரும், அவருக்கு
எதிராக எடுக்கப்படலாகும் பிற ஏதேனும் நடவடிக்கைகளுக்கு குந்தகமின்றி,
முதல் குற்றத்தீர்ப்பின் பேரில் ஓராயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமும்
மற்றும் பிந்திய குற்றத்தீர்ப்பின் பேரில், ஆறுமாதம்வரை நீடிக்கலாகும் சிறைத்
தண்டனையோ அல்லது ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமோ
அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

நிறுமங்களால்
செய்யப்படும்
குற்றச்
செயல்கள்.

28. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒன்றை செய்திருக்கிற நபர்,
ஒரு நிறுமமாக இருக்குமாயின், அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்ட நேரத்தில்,
அந்த நிறுமத்தின் அலுவலை நடத்தி வருவதற்கு அந்த நிறுமத்தின் பொறுப்பை
கொண்டிருந்தவரும் அதற்குப் பொறுப்பாயிருந்தவருமான நபர் ஒவ்வொருவரும்
அதோடு அந்த நிறுமமும் அந்தக் குற்றச் செயலைச் செய்ததாகக் கொள்ளப்படுதல்
வேண்டும், மற்றும் அதன்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு
உள்ளாதல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: இந்த உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும், அக்குற்றச் செயல் தமக்குத் தெரியாமல் செய்யப்பட்டதாக அல்லது அத்தகைய குற்றச்செயல் செய்யப்படாமல் தடுக்க தாம் உரிய முயற்சி அனைத்தையும் மேற்கொண்டதாக நபர் எவரும் மெய்ப்பிப்பாராயின், அவரைத் தண்டனை எதற்கும் உள்ளாக்காது.

(2) உட்பிரிவு (1)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒரு நிறுமத்தால் செய்யப்பட்டிருந்து, அந்நிறுமத்தின் எவரேனும் இயக்குநரின், மேலாளரின், செயலாளரின் அல்லது பிற அலுவலரின் இசைவுடன் அல்லது மறைமுக ஆதரவுடன் அக்குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லது அவர்பாலுள்ள கவனக்குறைவு எதற்கும் சாட்டத்தக்கதாகவோ இருக்கிறது என்று மெய்ப்பிக்கப்படுகிறவிடத்து, அத்தகைய இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலர் அக்குற்றச்செயலைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதலும் அதன்படியே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளாதலும் வேண்டும்.

விளக்கம்.— இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக,—

(அ) “நிறுமம்” என்பது, கூட்டுறமம் எதுவும் என்று பொருள்படும், ஒரு நிறுவகத்தை அல்லது பிற தனிநபர்களின் கழகத்தை உள்ளடக்கும்; மற்றும்

(ஆ) ஒரு நிறுவகம் தொடர்பாக “இயக்குநர்” என்பது, நிறுவகத்தில் உள்ள ஒரு கூட்டாளி என்று பொருள்படும்.

29. மன்றம் அல்லது மைய அரசாங்கத்தின் ஆணையாலோ அல்லது அதன்வழியாலோ செய்யப்பட்ட முறையீடு ஒன்றின்பேரில் தவிர, நபர் எவர் மீதும், இந்தச் சட்டத்தின்படி வழக்குத் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

வழக்குத் தொடர்வதற்கு ஒப்பளிப்பு.

அத்தியாயம் VIII

மேல்முறையீடுகள்

30. (1) மன்றம், அவர்மீது பிரிவு 21 இன் உட்பிரிவு (4) இன் கூறு (அ) அல்லது கூறு (ஆ) வில் சுட்டப்பட்ட தண்டனைகள் எதனையும் விதிக்கும் ஆணை எதனாலும் குறையுற்ற நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் எவரும், அவருக்கு அந்த ஆணை தெரிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மேல்முறையீடு செய்யலாம்;

மேல்முறையீடு.

வரம்புரையாக: அந்த உயர்நீதிமன்றம் அது, அந்த உறுப்பினர் உரிய காலத்தில் மேல்முறையீட்டை முன்னிடுவதிலிருந்து போதிய காரணத்திற்காகத் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று தெளிவுறக் காணுமாயின், முப்பது நாட்களைக் கொண்ட மேற்சொன்ன கால அளவு முடிவடைந்த பின்பும், அத்தகைய மேல் முறையீடு எதையும் ஏற்கலாம்.

(2) உயர்நீதிமன்றம், பிரிவு 21 இன் உட்பிரிவு (2) இன் அல்லது உட்பிரிவு (4) இன்படி மன்றத்தால் இடப்பட்ட ஆணை எதனையும் வழக்கு எதனின் பதிவணங்களைத் தருவித்த பின்பு அது தாமாகவோ அல்லது பிறவாறாகவோ திருத்தியமைக்கலாம், மற்றும்—

(அ) ஆணையை உறுதி செய்யலாம், மாற்றியமைக்கலாம், அல்லது நீக்கலாம்;

(ஆ) தண்டனை எதையும் விதிக்கலாம் அல்லது ஆணையால் விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை நீக்கலாம், குறைக்கலாம், உறுதி செய்யலாம் அல்லது அதிகரிக்கலாம்;

(இ) உயர்நீதிமன்றம் வழக்கின் சூழ்நிலைகளின்படி தக்கது என்று கருதுகிற அத்தகைய மேலுமான விசாரணைக்காக அந்த வழக்கைத் திருப்பி அனுப்பலாம்;

(ஈ) உயர்நீதிமன்றம் பொருத்தமென்று கருதுகிற பிற ஆணையைப் பிறப்பிக்கலாம்;

வரம்புரையாக: மன்றத்தின் ஆணை எதுவும் மன்றத்திற்குக் கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பொன்று கொடுக்கப்பட்டாலன்றி, மாற்றப்படுதலோ அல்லது நீக்கப்படுதலோ ஆகாது, மற்றும் தொடர்புடைய நபருக்குக் கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பொன்று கொடுக்கப்பட்டாலன்றி, தண்டனை ஒன்றை விதிக்கிற அல்லது அதிகரிக்கிற ஆணை எதையும் பிறப்பித்தல் கூடாது.

விளக்கம்.— இந்தப் பிரிவில், “உயர்நீதிமன்றம்” மற்றும் “நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்” என்பவை, பிரிவு 21-இல் உள்ள அதே பொருளினை உடையனவாகும்.

அத்தியாயம் IX

நிறுமங்கள் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்பட்ட இந்திய நிறுமச் செயலாளர்களின் நிறுவனத்தைக் கலைத்தல்

31. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்தின்போது,—

நிறுமங்கள்
சட்டத்தின்படி
பதிவு
செய்யப்பட்ட
இந்திய நிறுமச்
செயலாளர்
களின்
நிறுவனத்தை
கலைத்தல்.

(அ) நிறுமங்கள் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்பட்ட இந்திய நிறுமச் செயலாளர்களின் நிறுவனம் என்று வழங்கப்படும் நிறுமம் கலைக்கப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை எந்த அளவுக்குத் தேவையோ அந்த அளவுக்குச் செயற்படுத்துவதற்காகத் தவிர, அதன் பின்பு, நபர் எவரும் கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்திற்கு எதிராகவோ அல்லது அதன் அலுவலரின், அத்தகு அலுவலர் நிலைக்கு எதிராகவோ உரிமைக் கோரிக்கைகளை அல்லது கோரிக்கைகளை அல்லது நடவடிக்கைகளை வற்புறுத்துதலோ அல்லது எடுத்தலோ ஆகாது;

(ஆ) கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்திற்கான அல்லது அதைப் பொறுத்த ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் உரிமையும் மாய்ந்துபோதல் வேண்டும், மற்றும் அதன் பின்பு, இந்தச் சட்டத்தில் வகை செய்யப்பட்டவாறு தவிர, அந்த நிறுமத்தைப் பொறுத்து, அந்த நிறுமத்தின் உறுப்பினர் எவரும் உரிமைக்கோரிக்கைகள் அல்லது கோரிக்கைகள் அல்லது நடவடிக்கைகளைச் செய்தலோ, வற்புறுத்துதலோ அல்லது எடுத்தலோ ஆகாது.

கலைக்கப்பட்ட
நிறுமத்தின்
சொத்திருப்புகள்
மற்றும்
கடப்பாடுகளை
அந்த
நிறுவனத்திற்கு
மாற்றுதல்.

32. (1) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையின் பேரில், கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் அனைத்து சொத்திருப்புகளும் கடப்பாடுகளும் நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டு, மற்றும் அதனிடம் உற்றமைந்திருக்கும்.

(2) கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் சொத்திருப்புகள் என்பன அனைத்து உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் மற்றும் குறிப்பாக இருப்புத் தொகைகள், காப்பு நிதியங்கள், முதலீடுகள், வைப்புகள் உள்ளடங்கலாக அந்த நிறுமத்தின் அசைவியல் சொத்தானாலும் அல்லது நிலையியல் சொத்தானாலும் அச்சொத்து அனைத்தும் உள்ளடங்கலாக, மற்றும் கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் உடைமையில் இருக்கலாகும் அத்தகைய சொத்தில் உள்ளதும் அல்லது அதிலிருந்து எழுகிறதுமான அனைத்து பிற உரித்தங்களும் உரிமைகளும், மற்றும் கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் கணக்குப் புத்தகங்கள், வரைதாள்கள் அல்லது ஆவணங்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்குவதாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் கடப்பாடுகள் என்பன, அந்த நிறுமத்தின் அப்போது இருந்த கடன்கள், கடப்பாடுகள் மற்றும் கடமைப்பாடுகளில் எவ்வகையினையும் உள்ளடக்குவதாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு, இருந்துவரும் அல்லது செல்திறம் உடைய கலைக்கப்பட்ட நிறுமம் தரப்பினராயிருக்கிற ஒப்பந்தங்கள், கடன்கள், முறிகள், உடன்பாடுகள் மற்றும் எத்தன்மையதான பிற முறையாவணங்கள் அனைத்தையும், நேர்வுக்கேற்ப, நிறுவனத்திற்கு எதிராகவோ அல்லது நன்மையாகவோ முழுவதும் செல்லாற்றல் அல்லது செல்திறம் பெறும், மற்றும் அந்தக் கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்திற்குப் பதிலாக, அந்த நிறுவனம் அதற்குத் தரப்பினராயிருந்தாற்போன்று முழுமையாகவும் பயனுறு வகையிலும் செயற்படுத்தப் படலாம்.

(4) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையின்பேரில், கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தால் அல்லது அதற்கு எதிராக உரிமைவழக்கு, மேல்முறையீடு அல்லது எத்தன்மையதான பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் முடிவுறாதநிலையிலிருப்பின், அது கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் சொத்திருப்பு மற்றும் கடப்பாடுகள் நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்ட அல்லது இந்தச் சட்டத்தில் கண்ட எதன் காரணத்தால் அற்றுப் போதல், தொடர்வதை நிறுத்துதல் அல்லது குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் பாதித்தல் ஆகாது, ஆனால், அந்த உரிமைவழக்கு, மேல்முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கை, இந்தச் சட்டம் நிறைவேற்றப்படாதது போன்றே, அந்தக் கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தால் அல்லது அதற்கு எதிராக அது தொடரப்படுதல், தொடுக்கப்படுதல் மற்றும் செயற்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் அல்லது ஆகும். அதே முறையிலும் அதே அளவுக்கும் அந்த நிறுவனத்தால் அல்லது அதற்கு எதிராகத் தொடரப்படலாம், தொடுக்கப்படலாம் மற்றும் செயற்படுத்தப்படலாம்.

33. (1) கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தில் பணியமர்த்தம் செய்யப்பட்டு, மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு அதன் பணியமர்த்தத்தில் தொடர்கிற ஒவ்வொரு நபரும், அத்தகைய தொடக்க நிலையிலிருந்து, நிறுவனத்தின் ஒரு பணிபுரிபவராகி, இந்தச் சட்டம், நிறைவேற்றப்படாதது போன்றே கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின்கீழ் அதே பணிவரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரில் மற்றும் அவர் ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை பொறுத்து அதே உரிமைகளுடனும் சிறப்புரிமைகளுடனும் அதே கால அளவு வரை அதில் அவரது பதவியை அல்லது பணியை வகித்துவருதல் வேண்டும், மற்றும் அந்த நிறுவனத்தில் பதவியை அல்லது பணியை வகித்து வருதல் வேண்டும், மற்றும் அந்த நிறுவனத்தில் அவரது பணி முடிவுறுத்தப்பட்டாலன்றியும், முடிவுறுத்தப்படும் வரையிலும், அல்லது அவரது பணியூதியம், பணியமர்த்த வரையுரைகளும் வரைக்கட்டுகளும் உரியவாறு நிறுவனத்தால் மாற்றப்படும் வரையில், அவ்வாறு அவர் தொடர்ந்து அதனைச் செய்தல் வேண்டும்.

கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் பணிபுரிபவர்கள் பொறுத்த வகையம்.

(2) தொழிற் பூசல்கள் சட்டம், 1947 இல் அல்லது அப்போதைக்கு செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், கலைக்கப்பட்ட நிறுமத்தின் பணிபுரிபவர் எவரின் பணிகளை நிறுவனத்திற்கு மாற்றுதல், அந்தச் சட்டத்தின்படி அல்லது பிற சட்டம் எதன்படியும் சரியீடு எதற்கும் அத்தகைய பணிபுரிபவர் எவரையும் உரிமை கொண்டவராகாது, மற்றும் நீதிமன்றம், தீர்ப்பாயம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதுவும் அத்தகைய உரிமைக் கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் ஆகாது.

அத்தியாயம் X

பல்வகை

34. (1) உறுப்பினர் ஒருவருக்குக் கண்டனம் தெரிவித்து இந்தச் சட்டத்தின்படி ஆணையொன்று பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, பதிவேட்டில் அவரது பெயருக்கு எதிராக அத்தண்டனையின் பதிவுக் குறிப்பு பதிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

பதிவேட்டில் மாற்றுதலும் சான்றிதழை அறவுசெய்தலும்

(2) உறுப்பினர் எவருடைய பெயரும் நீக்கப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, இந்தச் சட்டத்தின்படி அவருக்கு வழங்கப்பட்ட விழை தொழிலாற்றும் சான்றிதழ் திரும்பப் பெறப்படுதலும் அறவு செய்யப்படுதலும் வேண்டும்.

35. (1) மைய அரசாங்கம், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றவும், அதன் செயற்பணிகளை ஆற்றவும் உதவியாயுள்ள அத்தகைய பணிப்புரைகளை மன்றத்திற்கு அவ்வப்போது பிறப்பிக்கலாம் என்று மைய அரசாங்கம் கருதுமாயின், மன்றம் அத்தகைய பணிப்புரைகள் எதையும் நிறைவேற்றக் கட்டுப்பட்டதாயிருக்கும்.

மைய அரசாங்கத்தின் பணிப்புரைகள்.

(2) உட்பிரிவு (1)-இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட பணிப்புரைகள், ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் எதையும் செய்வதற்கு அல்லது ஏற்கெனவே செய்யப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் எவற்றையும் திருத்துவதற்கு அல்லது முறித்தறவு செய்வதற்கு மன்றத்திற்குப் பிறப்பிக்கப்பட்ட பணிப்புரைகளையும் உள்ளடக்கும்.

(3) இந்தப் பிரிவின்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட பணிப்புரைகளை செலுதரப்படுத்துகையில், பிடிவாதமாகத் தொடர்ந்து தவறியிருக்கிறது என்று

மைய அரசாங்கம் கருதுமாயின், மைய அரசாங்கம் மன்றத்திற்கு அதன் வழக்கை உரைப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பினை நல்கிய பின்பு, ஆணை மூலம் அந்த மன்றத்தைக் கலைக்கலாம், அதன் பின்பு மைய அரசாங்கத்தால் குறித்துரைக்கப்படலாகும் தேதியிலிருந்து, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு இணங்க ஒரு புதிய மன்றம் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(4) மைய அரசாங்கம், உட்பிரிவு (3) இன்படி அந்த மன்றத்தைக் கலைத்து ஆணை ஒன்றைப் பிறப்பித்து இருக்கிறவிடத்து, அது, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு இணங்க ஒரு புதிய மன்றத்தை அமைப்பது முடிவுறா நிலையிலிருக்கும்போது, நிறுவனத்தின் அலுவற்பாடுகளின் மேலாண்மையை மேற்கொள்ள மற்றும் மைய அரசாங்கத்தால் இதற்கெனக் குறித்துரைக்கப்படலாகும் கடமைகளைச் செய்ய நபர் எவருக்கும் அல்லது நபர்களின் குழு எதற்கும் அதிகாரமளிக்கலாம்.

நல்லெண்ணத்
தில் எடுக்கப்
பட்ட
நடவடிக்கை
கைக்குப்
பாதுகாப்பு.

36. இந்தச் சட்டம் அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் அல்லது ஆணைகளை ஒட்டி நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதைப் பொறுத்தும் மைய அரசாங்கத்திற்கு அல்லது மன்றத்திற்கு எதிராக, உரிமை வழக்கு, குற்ற வழக்குத் தொடர்தல் அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

கிளை
அலுவலகங்
களைப்
பேணுதல்.

37. (1) தொழிலாற்றுகிற ஒரு நிறுமச் செயலாளர் அல்லது அத்தகைய நிறுமச் செயலாளர்களின் ஒரு நிறுவகம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அலுவலகத்தை இந்தியாவில் கொண்டிருக்கிறவிடத்து, அத்தகைய அலுவலகங்களில் ஒவ்வொன்றும், நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் ஒருவரின் தனியான பொறுப்பிலிருத்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: மன்றம் பொருத்தமான நேர்வுகளில், இந்த உட்பிரிவின் செயற்பாட்டிலிருந்து தொழிலாற்றுகிற நிறுமச் செயலாளர் எவருக்கும் அல்லது அத்தகைய நிறுமச் செயலாளர்களின் நிறுவகம் எதற்கும் விலக்களிக்கலாம்.

(2) ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அலுவலகத்தைப் பேணிவரும் தொழிலாற்றுகிற நிறுமச் செயலாளர் ஒவ்வொருவரும் அல்லது அத்தகைய நிறுமச் செயலாளர்களின் நிறுவகம் ஒவ்வொன்றும், அலுவலகங்களின் மற்றும் அவற்றின் பொறுப்பைக் கொண்டுள்ள நபர்களின் பட்டியல் ஒன்றை மன்றத்திற்கு அனுப்புதல் வேண்டும், மற்றும் அவை தொடர்பான மாற்றங்கள் எவையும் மன்றத்திற்குத் தெரிவிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.

எதிரீட்டு
நடவடிக்கை.

38. (1) மைய அரசாங்கத்தால், இதற்கென அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை செய்யப்படும் நாடு எதுவும், இந்தியாவை நிலையான இருப்பிடமாகக் கொண்ட நபர்களை, இந்தச் சட்டத்தின்படி நிறுவப்பட்ட நிறுவனத்தைப் போன்ற நிறுவனம் எதிலும் உறுப்பினர்களாவதிலிருந்து அல்லது நிறுமச் செயலாளர் நிலைத் தொழிலாற்றுவதிலிருந்து தடுக்கிறவிடத்து அல்லது அந்த நாட்டில் நேரியதல்லாத வேறுபாடு காட்டலுக்கு அவர்களை உட்படுத்துகிறவிடத்து, அத்தகைய நாடு எதனுடைய குடிமகன் எவரும், நிறுவனத்தின் உறுப்பினராவதற்கு அல்லது இந்தியாவில் நிறுமச் செயலாளர்கள் தொழிலாற்றுவதற்கு உரிமை கொண்டவராக மாட்டார்.

(2) பதிவேட்டில் பதிவு செய்யும் நோக்கங்களுக்காக, வரைக்கட்டுகள், எவையேனுமிருப்பின், அவற்றிற்கு உட்பட்டு நிறுமச் செயலாளர் நிலைத் தொடர்பான அயல்நாட்டு தகுதிப்பாடுகளுக்கு ஏற்பளிக்கப்படுதல் வேண்டுமென்று உட்பிரிவு (4)-இன் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு மன்றம் அந்த வரைக்கட்டுகளை வகுத்துரைக்கலாம்.

ஒழுங்குறுத்தும்
விதிகளை
வகுப்பதற்குள்ள
அதிகாரம்.

39. (1) மன்றம், இந்திய அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றும் நோக்கத்திற்காக ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலேகண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்துக்குமோ அல்லது அவற்றில் எவற்றுக்குமோ வகை செய்யலாம், அவையான:—

- (அ) பிரிவு 2-இன் உட்பிரிவு (2)-இன்படி ஏற்பளிக்கப்பட்ட விழைதொழில்கள் மற்றும் முதலாம் இணைப்புப்பட்டியலின் பகுதி I-இன் (1), (3), (4) இனங்கள்;
- (ஆ) பிரிவு 4-இன் உட்பிரிவு (1)-இன் கூறு (இ), (ஈ) மற்றும் (உ)-வின் நோக்கங்களுக்காகத் தேர்வுகள் மற்றும் பயிற்சி;
- (இ) பிரிவு 4-இன் உட்பிரிவு (3)-இன் அல்லது பிரிவு 5-இன் உட்பிரிவு (3)-ன்படி விண்ணப்பம் ஒன்றைச் செய்வதற்கான முறையும் அதை அளித்தலும்;
- (ஈ) பிரிவு 4-இன் உட்பிரிவு (3)-இன்படி பிரிவு 5-இன் உட்பிரிவு (3)-இன் படி, பிரிவு 6-இன் உட்பிரிவு (2)-இன்படி, பிரிவு 15 இன் உட்பிரிவு (2)-இன் கூறு (அ)-வின்படி பிரிவு 19-இன் உட்பிரிவு (4)-இன்படி, மற்றும் பிரிவு 20-இன் உட்பிரிவு (1)-இன் கூறு (உ)-வின்படி செலுத்தப்படத்தக்க கட்டணங்கள்;
- (உ) பிரிவு 5-இன் உட்பிரிவு (3) இன் நோக்கங்களுக்கான தகுதிப்பாடுகள் மற்றும் செயலுறு பட்டறிவு;
- (உள) பிரிவு 6-இன் உட்பிரிவு (2) இன்படி விண்ணப்பம் ஒன்று செய்யப்பட வேண்டிய படிவம்;
- (எ) பிரிவு 10-இன்படி மன்றத்துக்குத் தேர்தல் ஒன்று நடத்தப்பட வேண்டிய முறை;
- (ஏ) பிரிவு 15-இன்படி மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களின்படி செயற்பணிகளை ஆற்றுவதற்காக மன்றத்தால் எடுக்கப்படும் அலுவல் நடவடிக்கை, மற்றும் அத்தகைய அலுவல் நடவடிக்கைக்காக மற்றும் எந்த இடத்தில் மற்றும் எந்த இடைக்காலங்களில் அதன் கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும், அத்தகைய கூட்டங்களில் பின்பற்றப்படவேண்டிய நெறிமுறை, மற்றும் அதோடு தொடர்புடைய பிற அனைத்துப் பொருட்பாடுகள்;
- (ஐ) பிரிவு 15-இன் உட்பிரிவு (2)-இன்கூறு (1) இனால் கோரப்படுகிற அந்த நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் விழைதொழில்முறைத் தகுதிப்பாட்டின் தகுநிலையை மற்றும் தரங்களை ஒழுங்குறுத்துதலும் பேணுதலும்;
- (ஓ) பிரிவு 15-இன் உட்பிரிவு (2)-இன்கூறு (ஒ) வினால் கோரப்பட்டபடி நிறுமச் செயலாளர்களுக்கு அக்கறை உள்ள பொருட்பாடுகள் ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல்;
- (ஔ) பிரிவு 15-இன் உட்பிரிவு (2)-இன்கூறு (ஔ) வினால் கோரப்பட்டபடி நிறும மேலாண்மை மற்றும் அது சார்ந்த பொருட்பாடுகள் தொடர்பாக நூலகங்களைப் பேணுதல் மற்றும் நூல்களும் காலமுறை வெளியீடுகளும் வெளியிடுதல்;
- (ஐள) பிரிவு 15-இன் உட்பிரிவு (2)-இன்கூறு (க) வினால் கோரப்பட்டபடி ஒழுங்குக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரங்களைச் செலுத்துதல்;
- (க) பிரிவு 17-இல் குறிக்கப்பட்ட நிலைக் குழுக்களினால், மற்றும் பிற குழுக்களினால் எடுக்கப்படும் அலுவல் நடவடிக்கைகள், அத்தகைய அலுவல் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக அத்தகைய குழுக்கள், கூட்டங்கள் நடத்தப்படவேண்டிய இடங்கள், மற்றும் இடைக்காலங்கள், அத்தகைய கூட்டங்களில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நெறி முறைகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அனைத்து பிற பொருட்பாடுகள்;
- (ங) பிரிவு 19-இன் உட்பிரிவு (1)-இன்படி பதிவேடு எந்த முறையில் பேணப்படலாகுமோ அந்த முறை;

- (ச) பிரிவு 19 இன் உட்பிரிவு (2) இன்குறு (உ)வினால் கோரப்படுகிறபடி பதிவேட்டில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படவேண்டிய பிற விவரங்கள்;
- (சு) பிரிவு 19 இன் உட்பிரிவு (3) இன்படி நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் ஆண்டுப் பட்டியல் எந்த முறையில் வெளியிடப்படவேண்டுமோ அந்த முறை;
- (ட) பிரிவு 21 இன் உட்பிரிவு (1) இன்படி நடத்தப்படவேண்டிய விசாரணைகள்;
- (ண) பிரிவு 23 இன் உட்பிரிவு (2) இன்படி எந்த முறையில் வட்டார மன்றம் அமைக்கப்படலாகுமோ அந்த முறை மற்றும் அதன் கடமைகள்;
- (த) பிரிவு 38 இன் உட்பிரிவு (2) இன்படி எந்த வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு, அயல்நாட்டுத் தகுதிப்பாடுகள் ஏற்பளிக்கப்படலாகுமோ அந்த வரைக்கட்டுகள்;
- (ந) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுத்துரைக்கப்பட வேண்டுமெனக் கோரப்படுகிற அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற ஏதேனும் பொருட்பாடுகள்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி மன்றத்தால் செய்யப்படலாகும் அனைத்து ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளும், முந்திய வெளியீட்டின் வரைக்கட்டுக்கு மற்றும் மைய அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலளிப்புக்கு உட்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.

(4) இந்த மன்றத்தால், வகுக்கப்படும் ஒழுங்குறுத்தும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், மைய அரசாங்கத்திற்கு அனுப்பப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அந்த அரசாங்கம் அதன் படியொன்றை நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு கால அளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில் அதன்முன் வைத்தல் வேண்டும். மேலும், மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத் தொடர்களை உடனடியாக தொடர்ந்துவரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த ஒழுங்குறுத்தும் விதியில் மாறுதல் எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த ஒழுங்குறுத்தும் விதி செய்யப்படுதலாகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாதுபோகும்; எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த ஒழுங்குறுத்தும் விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனுடைய செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

முதலாம் இணைப்புப்பட்டியல்

[பிரிவுகள் 21(4) மற்றும் 22-ஐக் காண்க]

பகுதி I

விழைதொழிலாற்றுகிற நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் தொடர்பான தவறான தொழில்முறை நடத்தை

விழைதொழிலாற்றுகிற ஒரு நிறுமச் செயலாளர், அவர்,—

- (1) பிற நபர் எவரையும், அத்தகைய பிற நபர் ஒரு நிறுமச் செயலாளராக அல்லது இதற்கென வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற ஏதேனும் ஏற்பளிக்கப்பட்ட விழைதொழிலின் ஓர் உறுப்பினராக மற்றும் அவருடன் கூட்டாளியாக அல்லது அவரால் அமர்த்தப்பட்டிருந்தாலன்றி, அவரை அவரது பெயரில் ஒரு நிறுமச் செயலாளராகத் தொழிலாற்ற அனுமதிப்பாராயின்,

(2) நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் அல்லது ஒரு கூட்டாளி அல்லது ஓர் ஓய்வு பெற்ற கூட்டாளி அல்லது இறந்துபோன கூட்டாளி ஒருவரின் சட்டச் சார்பாற்றுவதால் நபர் எவருக்கும், அவரது விழைதொழில்முறைப் பணியின் கட்டணங்கள் அல்லது ஆதாயங்களில் பங்கு, தரகு அல்லது தரகுத் தொகையை நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாகச் செலுத்துகிற அல்லது அனுமதிக்கிற அல்லது செலுத்துவதற்கு அல்லது அனுமதிப்பதற்கு இணங்குவாராயின்,

விளக்கம்.—இந்த இனத்தில் “கூட்டாளி” என்பது, இந்தியாவுக்கு வெளியே குடியிருக்கும் எந்த ஒரு நபர் ஒருவருடன் நிறுமச் செயலாளர் தொழிலாற்றும் இந்தப் பகுதியின் இனம் (4) இக்கு மீறுகையாக அல்லது கூட்டாண்மை செய்திருக்கின்றனரோ அந்த நபர் ஒருவரை உள்ளடக்கும்;

(3) நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் ஒருவரிடமிருந்து அல்லது இந்த நோக்கத்திற்காக வகுத்துரைக்கப்பட்ட, ஏற்பளிக்கப்பட்ட விழைதொழில்கள் எதற்கும் சொந்தமான எவரொருவரிடமிருந்தும் தவிர, ஆதாயங்கள், கட்டணங்களின் அல்லது தொழில்முறைத் தன்மையல்லாத ஒரு பணியிலிருந்து பெறப்படும் பிற பணியூதியத்தின் பகுதி எதையும் ஏற்றுக்கொள்வாராயின் அல்லது ஏற்க இணங்குவாராயின்,

(4) தொழிலாற்றுகிற ஒரு நிறுமச் செயலாளர் அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் ஏற்பளிக்கப்பட்ட பிற விழைதொழில் எதன் உறுப்பினர் ஒருவருடன் அல்லது இந்தியாவிற்கு வெளியே அவரது குடியிருப்பை வெளிநாட்டில் கொண்டவரானாலும், நிறுவனத்தின் உறுப்பினராகப் பதிவு செய்யப்படுவதற்கு பிரிவு (4) இன் உட்பிரிவு (1) இன் கூறு (உ) வின்படி உரிமைகொண்ட நபருடன் அல்லது நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் நிலை நோக்கிற்காக மைய அரசாங்கத்தால் அல்லது மன்றத்தால் ஏற்பளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தகுதிப்பாடுகளையுடையவரல்லாத நபர் எவருடன், ஆனால் இந்தியாவுக்கு உள்ளும் வெளியிலுமான கூட்டாண்மை தொழில்முறைப் பணி இரண்டின் கூட்டணங்களை அல்லது ஆதாயங்களைப் பகிர்ந்துகொள்கிற நிறுமச் செயலாளருடன் கூட்டாண்மை செய்து கொள்வாராயின்,

(5) விழைதொழில்முறைப் பணி எதையும், அவருடைய கூட்டாளியாக இருப்பதற்குத் தகுதியற்ற ஒரு நபரின் பணியின் மூலம் அல்லது ஒரு நிறுமச் செயலாளருக்கு உரியதல்லாத வழிகள் மூலம் பெறுவாராயின்,

(6) சுற்றறிக்கை, விளம்பரம், நேரடித்தொடர்பு அல்லது நேர்காணல் அல்லது பிற ஏதேனும் வழிகளால் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ கட்சிக்காரர்களை அல்லது விழைதொழில்முறைப் பணியை வேண்டிக்கொள்வாராயின்,

(7) அவரது விழைத்தொழில்முறைத் தேர்ச்சிப் பேறுகளை அல்லது பணிகளை விளம்பரப்படுத்துவாராயின் அல்லது இந்தியாவில் உள்ள சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஒன்றின் அல்லது மைய அரசாங்கத்தால் ஏற்பளிக்கப்பட்ட பட்டமாக அல்லது நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் நிலையைக் குறிக்கிற அல்லது மைய அரசாங்கத்தால் ஏற்பளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அல்லது மன்றத்தால் ஏற்பளிக்கப்படலாகும் பிற ஏதேனும் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் நிலையைக் குறிக்கிற ஒரு பட்டப்பெயராக இருந்தாலன்றி, ஆவணங்களில், வருகையாளர் முகவரிச்சீட்டுகளில், முகவரிக் கடிதங்களில், விளம்பரக் கடிதங்களில், நிறுமச் செயலாளர் அல்லாத பதவிப்பெயர் அல்லது சொற்றொடர் எதையும் பயன்படுத்துவாராயின்,

(8) முன்னதாக நிறுமச் செயலாளராகத் தொழிலாற்றும் மற்றொருவரால் வகித்துவரப்பட்ட ஒரு நிறுமச் செயலாளராகத் தொழிலாற்றும் நிலையை எழுத்துவடிவில் அவருக்கு முதலாவது அறிவிக்காமல் ஏற்றுக்கொள்வாராயின்,

(9) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் எதன்படியும் அனுமதியளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நேர்வுகளில், தவிர நூற்று விழுக்காட்டு ஆதாயங்களின் பேரில், அமைந்திருக்கிற அல்லது அத்தகைய பணியின் முடிவுகளின் அல்லது விளைவுகளின் பேரில், வருநிகழ்வு சார்ந்திருக்கிற தொழில் முறைப் பணிக் கட்டணங்களைப் பொறுத்து விதிப்பாராயின், அல்லது விதிக்க முற்படுவாராயின், ஏற்றுக்கொள்வாராயின் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ள முற்படுவாராயின்,

(10) அவ்வாறு ஈடுபட மன்றத்தால் அனுமதியளிக்கப்பட்டாலன்றி, நிறுமச் செயலாளரின் விழைதொழில் அல்லாத பிற ஆகுதொழில் அல்லது வாழ்தொழில் எதிலும் ஈடுபடுவாராயின்;

வரம்புரையாக: நிறுமங்கள் சட்டத்தில் வகைசெய்யப்பட்டவாறு தவிர, இதில் அடங்கிய எதுவும், நிறுமச் செயலாளர் ஒருவரை நிறுமம் ஒன்றின் இயக்குநராக இருப்பதற்கு உரிமை கொண்டவராக்காது;

(11) முன்னதாக, நிறுமச் செயலாளராகத் தொழிலாற்றும் மற்றொருவரால் வகித்துவரப்பட்ட, ஒரு நிறுமச் செயலாளராகத் தொழிலாற்றும் நிலையை, கீழிருந்து மேல்நோக்கி வெட்டுவதாக அமைகிற அத்தகைய வரைக்கட்டுகளில் ஏற்றுக்கொள்வாராயின்,

(12) நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக அல்லாமல் தொழிலாற்றுகிற நபர் எவரும் அல்லது அவரது கூட்டாளியாக அல்லாத உறுப்பினர் ஒருவரை அவர் சார்பாக அல்லது அவரது நிறுவகம் சார்பாக ஒரு நிறுமச் செயலாளராக அல்லது அது தொடர்பான பிற ஏதேனும் விவரவுரைகளை உறுதிச்சான்றளிக்குமாறு அவர் கோரப்படுகிற எதிலும் கையெழுத்திட அனுமதிப்பாராயின்,

தவறான விழை தொழில்முறை நடத்தையுடையவராகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

பகுதி II

பணியாற்றும் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் தொடர்பான தவறான விழைதொழில்முறை நடத்தை

(தொழிலாற்றுகிற ஓர் உறுப்பினரல்லாத நிலைய உறுப்பினர் ஒருவர், அவர் நிறுமம் எதனின், நிறுவகம் எதனின் அல்லது நபர் எவரின் பணியாளராக இருந்து கொண்டு,—

(1) உறுப்பினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட வேலையின் பதவியுதியங்களில் உள்ள பங்கு எதையும் நபர் எவருக்கும் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ செலுத்துகிற அல்லது செலுத்துவதற்கு அனுமதிக்கிற அல்லது உடன்படுவாராயின்,

(2) வழக்குறைஞர் ஒருவரிடமிருந்து, ஒரு நிறுமச் செயலாளரிடமிருந்து அல்லது அத்தகைய நிறுமத்தால், நிறுவகத்தால் அல்லது நபரால் ஈடுபடுத்தப்பட்ட தரகர் அல்லது முகவரிடமிருந்து அல்லது அத்தகைய நிறுமத்தின், நிறுவகத்தின் அல்லது நபரின் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து தரகு அல்லது கையூட்டும் என்னும் முறையில் கட்டணங்களின் அல்லது ஆதாயங்களின் அல்லது தேட்டங்களின் பங்கு எதையும் ஏற்பாராயின் அல்லது ஏற்க உடன்படுவாராயின்,

(3) அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டம் எதனால் கோரப்படுகிற அல்லது அவரது வேலைதருநரால் அனுமதிக்கப்பட்டவாறு அல்லாமல் மற்றப்படி, அவரது பணியில் அவரது பெயரை அல்லது நிறுவகத்தின் பெயரைப் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிப்பாராயின்,

அவர் தவறான விழைதொழில்முறை நடத்தைக்குற்றம் செய்திருப்பதாகப் பொருள்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

பகுதி III

பொதுவாக நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் தொடர்பான தவறான விழைதொழில்முறை நடத்தை

நிலைய உறுப்பினர் அவர் விழைதொழில்முறையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், அவர்—

(1) மன்றத்துக்குப் பணிநிதனுப்பப்படவேண்டிய விவரவுரை, விவர அறிக்கை அல்லது படிவம் எதிலும் பொய்யானது என்று தெரிந்தே விவரங்களைச் சேர்த்திருப்பாராயின்,

- (2) “உடனொத்தவராக” அல்லாமல் தம்மை ஓர் உடனொத்தவர் என்று காட்டும்படி நடந்துகொண்டாராயின்,
- (3) மன்றத்தால் அல்லது அதன் குழுக்களால் கோரப்படுகிற தகவலைத் தராவிடில் அல்லது கேட்கப்பட்ட வேண்டுகோள்களுக்கு இணங்கி நடக்காமலிருப்பாராயின்,
- (4) தொழில்முறைத் தகுதியில் பெறப்பட்ட பணங்களை, லஞ்ச வழிப்படுத்துவாராயின் அல்லது கையாடல் செய்வாராயின்,

தவறான விழைதொழில் முறை நடத்தைக் குற்றத்தைச் செய்ததாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

இரண்டாம் இணைப்புப்பட்டியல்

[பிரிவுகள் 21(5) மற்றும் 22ஐக் காண்க]

பகுதி I

உயர்நீதிமன்றம் ஒன்றால் நடவடிக்கை எடுக்கத் தேவைப்படுகிற விழைதொழிலாற்றும் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் பொறுத்த தவறான விழைதொழில்முறை நடத்தை

தொழிலாற்றும் ஒரு நிறுமச் செயலாளர், அவர்,—

(1) அவர் விழைதொழில்முறையில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது பெறப்பட்ட தகவலை, அவ்வாறு ஈடுபடுத்திய கட்சிக்காரர் அல்லாத பிற நபர் எவருக்கும், அவரது இசைவு இல்லாமல், அல்லது அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டம் எதனாலும் கோரப்பட்டபடி அல்லாமல் மற்றபடி வெளியிடுவாராயின்,

(2) நிறுமச் செயலாளர் தொழிலாற்றுதல் தொடர்பான பொருட்பாடுகளின் விசாரணை மற்றும் தொடர்புடைய விவர அறிக்கைகள் பற்றிய அறிக்கை ஒன்றை, அத்தகைய விவரவுரைகளின் விசாரணை அவரால் அல்லது ஒரு கூட்டாளியால் அல்லது அவரது நிறுவகத்தில் உள்ள பணியாளர் எவரால் அல்லது தொழிலாற்றுகிற மற்றொரு நிறுமச் செயலாளரால் செய்யப்பட்டிருந்தாலன்றி, அவரது பெயரில் அல்லது அவரது நிறுவகப் பெயரில் உறுதிச் சான்றளிப்பாராயின், அல்லது பணித்தனுப்புவாராயின்,

(3) எதிர்கால நடவடிக்கையின்பேரிலான முன்னறிவிப்பின் துல்லியத்தை அவர் மெய்ப்பிக்கிறார் என்ற நம்பிக்கைக்கு வழிகோலுகிற முறையில் வருநிகழ்வு சார்ந்த அறிக்கை அல்லது விவரவுரை எதன் தொடர்பாக அவரது பெயரை அல்லது அவரது நிறுமத்தின் பெயரைப் பயன்படுத்த அனுமதிப்பாராயின்,

(4) அவர், அவரது நிறுவகம் அல்லது அவரது நிறுவகத்திலுள்ள ஒரு கூட்டாளி பெருமளவிலானதோர் அக்கறை கொண்டிருக்கிற வணிக நிறுவகம் எதற்கும் கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கை அல்லது விவரவுரை எதன்பேரிலும், அவரது அறிக்கையிலுங்கூட அந்த அக்கறையை அவர் வெளியிட்டிருந்தாலன்றி, அவரது கருத்தைத் தெரிவித்திருப்பாராயின்,

(5) அவருக்குத் தெரிந்திருந்த ஒரு முக்கியமான செய்தியை தவறாக வழி நடத்தாத அத்தகைய விவரவுரையைச் செய்யும்போது, அதை வெளியிடுவது தேவையானது என்றாலும், அவரது அறிக்கையில் அல்லது விவரவுரையில் மறைப்பதற்கு வேண்டுமென்றே உதவியிருப்பாராயின் அல்லது உடந்தையாயிருப்பாராயின்,

(6) அவருக்குத் தெரிந்திருந்த ஒரு முக்கியமான தவறான உரையில் மற்றும் அவர் விழைதொழில்முறைத் தகுதியில் அவர் தொடர்புடையதாயிருக்கிற அதை அவரது அறிக்கையில் வெளிடத் தவறியிருப்பாராயின்,

(7) அவரது விழைதொழில்முறைக் கடமைகளின் நடத்தையில் கடுங் கவனக்குறைவாயிருப்பாராயின்,

(8) கருத்தொன்றைத் தெரிவிப்பதற்கு உத்தரவாதமாயிருக்கும் போதுமான தகவலைப் பெறத்தவறுகிற அல்லது கருத்தொன்றைத் தெரிவிக்க மறுப்பதற்குப் போதிய முக்கியமானதாயிருப்பதை மறுதலிப்பாராயின்,

(9) அலுவலக நடப்புக்குத் தொடர்பான நெறிமுறையைப் பொதுவாக ஏற்பதிவிருந்து குறிப்பிடத்தக்கவாறு விலகியிருப்பதைக் கவனத்திற்குக் கொண்டு வரத் தவறியிருப்பாராயின்,

(10) அவரது கட்சிக்காரரின் பணத்தைத் தனியானதொரு வங்கிக் கணக்கில் வைத்துவர அல்லது கருதப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக அவற்றைப் பயன்படுத்தத் தவறியிருப்பாராயின்,

தவறான விழைதொழில்முறை நடத்தைக் குற்றத்தைச் செய்ததாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

பகுதி II

உயர்நீதிமன்றம் ஒன்றால் பொதுவாக நடவடிக்கை தேவைப்படுகிற நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் பொறுத்த தவறான விழைதொழில்முறை நடத்தை

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் ஒருவர், அவர் தொழிலாற்றினாலும் அல்லது இல்லாவிட்டாலும், அவர்,—

(1) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களில் எதையும் அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளை மீறுவாராயின்,

(2) அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிக்கை வாயிலாக, இதன்பொருட்டு மன்றத்தால் குறித்துரைக்கப்படலாகும் பிற செயல் அல்லது விடுகைக் குற்றத்தைச் செய்திருப்பாராயின்,

தவறான விழைதொழில்முறை நடத்தைக் குற்றத்தைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.